

*basa las simples exigencias de la justicia. La idea del Derecho exige en términos absolutos la moralización del Derecho. La idea del Derecho incluye en sí no sólo la justicia, sino también todas las exigencias morales cuya realización es posible en Derecho"*⁴.

III. EL HOMBRE Y SU MUNDO

Hemos dicho que el Derecho es una creación del hombre. De allí se desprende que el orden jurídico se ha desarrollado y ha evolucionado junto con el hombre. Las ciencias de la naturaleza están allí, en la naturaleza. Para su existencia no requieren del hombre que las sistematice, las estudie y las conozca. Existen más allá del hombre. La magnitud cinco no necesita del hombre para existir, para ser lo que es; la fuerza de gravedad no requiere de Newton, ni de su manzana, para ser tal. En cambio, los principios jurídicos que nos plantean *nulla poena sine lege; pacta sunt servanda* o, todo lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido, no pueden comprenderse, ni siquiera desde el punto de vista ontológico puede asignársele un lugar en el ser, prescindiendo del hombre.

El hombre es el centro y razón de ser del Derecho. Por eso, su particular naturaleza, sus instintos, su inteligencia, sus intenciones, su vocación, en suma, el hombre todo, adquiere una singular importancia en el orden jurídico.

Como hemos dicho, el orden jurídico no puede comprenderse sin unirlo, sin confundirlo con esa maravillosa armonía de materia y espíritu que integra como unidad humana la vida y el destino de los pueblos. Así, como comprender el origen, evolución y desarrollo del Estado, prescindiendo de las características humanas que determinan que el hombre es un ser social de su propia esencia, y que la realización personal no la logra en la individualidad de yo, sino en esa generosa expansión que significa el nosotros. Cómo entender y explicar la existencia de la familia, el matrimonio, la patria potestad, prescindiendo del sentimiento del amor, que sólo en el hombre se manifiesta. Para comprender cabalmente esta situación en que el hombre se erige como centro y razón de ser de todo ordenamiento jurídico, basta con penetrar en cualquier mínimo espacio que hayamos elegido para analizar. Allí vamos a descubrir sin lugar a dudas que cada norma jurídica se refiere a la conducta humana, con absoluta imposibilidad de prescindir de ella. El Derecho regula exclusivamente conduc-

⁴ COING, H., *Fundamentos...*, cit., págs. 142-143.

tas humanas, de allí la trascendencia que para esta ciencia tiene el hombre y el universo que lo rodea, con quien se relaciona permanentemente.

IV. IMAGEN VALORATIVA DEL HOMBRE

Hemos dicho, en el Capítulo I, que lo único que permanece constante en el devenir histórico de la humanidad es su propia evolución. Sujeto a este principio la imagen que el hombre elaboró de sí mismo fue completándose, perfeccionándose en el decurso.

Así, en los primeros tiempos, el valor de una persona estaba dado fundamentalmente por su ubicación en la estructura social del grupo al que pertenecía. En esta primera etapa el individuo se disolvía enteramente en su propio grupo, sus deseos, intereses, creencias, etcétera, eran las propias del grupo. En resumen, el individuo era en orden al grupo, el hombre individual carecía de mayor importancia. Dentro del grupo, según fuera su ubicación, era la valoración que poseía, fundamentalmente, se tenía en cuenta el origen aristocrático, su fortaleza, sus bienes, sus habilidades, etcétera.

La evolución fue modificando esta convicción, y a partir de Grecia, comienza a valorarse al hombre por otras cuestiones, su sabiduría, su prudencia, su bondad, su medida, etcétera.

Dos fueron las corrientes que a lo largo de la historia del pensamiento humano elaboraron la imagen valorativa del hombre. Nos referimos al humanismo y al cristianismo.

El humanismo fundamenta el valor de la persona humana en dos cuestiones: primero, es un individuo y, segundo, es una persona moral. La individualidad del hombre determina que cada uno de nosotros sea único e irrepetible. De los miles de millones de hombres que transitaron nuestro planeta, todos fueron únicos, jamás existió un hombre igual a otro. El transformarnos en únicos, irrepetibles e irremplazables determinó que el valor de cada ser humano, desde el más mísero hasta el más opulento, desde el más viejo hasta el más joven, del más fuerte hasta el más débil, en fin, todos y cada uno de los hombres tienen, por esta cuestión de su rotunda individualidad, un valor único, incalculable e inaccesible.

Pero el valor de la persona humana, según el humanismo, no sólo se sustenta en su absoluta individualidad, en su condición de elemento irrepetible, sino que además el individuo humano es una persona moral. Con ello, se quiere significar que el hombre vive su propia responsabilidad moral. Entre el reino de los valores y el hombre no hay nada. Cada uno de nosotros está solo frente a los valores y es absoluta responsabilidad de

cada uno de los hombres la realización de esos valores. Nadie puede reemplazarnos en esta actividad, ni evitarnos esta responsabilidad.

Así, el hombre, más allá de sus riquezas, inteligencia o fortaleza, cobra un valor absoluto.

Desde otro punto de vista el Cristianismo, con apelaciones metafísicas, ha desarrollado su imagen valorativa del hombre; a partir de dos cuestiones centrales del dogma cristiano, la iglesia desarrolla la imagen valorativa del hombre. Una de ellas es la creación, y la otra, la redención.

Dios crea al hombre a su imagen y semejanza *"Dios dijo 'hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza'... Entonces Jahvé Dios plasmó al hombre con el polvo del suelo y sopló en sus narices un aliento de vida..."*⁵

De La Biblia surge que Dios infunde su aliento de vida en el sexto día del Génesis, a su creación hecha a su propia imagen.

Luego, el propio Dios, hecho hombre, muere como hombre para redimir a los hombres.

Más allá de la discusión teológica y aún histórica sobre la veracidad confirmable científicamente de los dichos cristianos, lo que no es objeto de este trabajo, podemos si detenemos en la profunda significación del hecho de que el hombre se reconozca a sí mismo ser la imagen viva del ser absoluto; y, tan grande fue su amor por el hombre, que no dudó en nacer como hombre, vivir como hombre, y morir como hombre, para redimir al hombre.

A partir de esta revelación el hombre ya no fue el mismo. El hombre pobre, enfermo, limitado, mortal, es a su vez portador del aliento de vida divino. Su valor, el valor de cualquier hombre supera de esta manera el valor de cualquier otra cosa. El hombre es portador de la divinidad, no hay oro ni dinero en el universo todo, que pueda superar la inmensa riqueza que posee cada hombre, por el solo hecho de ser hombre.

"Nos enseña la sagrada escritura que no somos nosotros, los hombres, quienes hemos amado primero; Dios es quien primero nos amó. Dios planeó y creó el mundo en Jesucristo, su propia imagen increada. Al hacer el mundo, Dios creó a los hombres para que participáramos en esa comunidad divina del amor: el Padre con el Hijo unigénito en el Espíritu Santo."

"Este designio Divino, que en bien de los hombres y para la gloria de la inmensidad de su amor, concibió el Padre en su Hijo antes de crear el mundo, nos lo ha revelado conforme al proyecto misterioso que Él tenía

⁵ La Biblia, Génesis, 1,26-2,7.

de llevar la historia humana a su plenitud, realizando por medio de Jesucristo la unidad del universo, tanto en lo terrestre como en lo celeste.

"El hombre eternamente ideado y eternamente elegido en Jesucristo, debía realizarse como imagen creada de Dios, reflejando el misterio Divino de comunión en sí mismo en la convivencia con sus hermanos, a través de una acción transformadora sobre el mundo. Sobre la Tierra debía tener, así, el hogar de su felicidad, no un campo de batalla donde reinasen la violencia, el odio, la explotación y la servidumbre..."

*"Y llegó la plenitud de los tiempos. Dios Padre envió al mundo a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, verdadero Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos y verdadero hombre, nacido de María la Virgen por obra del Espíritu Santo. En Cristo y por Cristo, Dios Padre se une a los hombres. El Hijo de Dios asume lo humano y lo creado y reestablece la comunión entre su Padre y los hombres. El hombre adquiere una altísima dignidad y Dios irrumpe en la historia humana, vale decir, en el peregrinar de los hombres hacia la libertad y hacia la fraternidad, que aparecen ahora como un camino hacia la plenitud del encuentro con él"*⁶.

Si quitamos del párrafo transcrito aquellos conceptos que hacen a la cuestión teológica —que resulta ajeno a nuestro estudio— y centramos nuestra atención exclusivamente al concepto que se desprende del hombre, veremos que estos párrafos expresan esencialmente un himno a la dignidad de la persona humana.

A partir de la imagen valorativa del hombre, se elabora el concepto de la dignidad del hombre. Concepto éste que junto a la justicia lo encontramos en el centro de la idea del Derecho. Y, por tal motivo, determinan el contenido y orientan la evolución del orden en las relaciones sociales que cada grupo humano se vaya dando.

⁶ Documento de Puebla, Episcopado Latinoamericano, págs. 182-183 y 184-188.

CAPÍTULO VII CONCEPTO DE DERECHO NATURAL

Desde siempre el hombre pretendió encontrar fundamentos eternos e inmutables en los que sustentar el orden jurídico de su comunidad. Y, precisamente, buscar fuera del orden positivo el fundamento de éste, a partir de formulaciones eternas, válidas más allá de las consideraciones de tiempo y espacio, es el planteo global de las corrientes iusfilosóficas denominadas iusnaturalistas.

En términos generales podemos decir que el derecho natural es un conjunto de principios jurídicos válidos para todos los tiempos, para todos los pueblos, para todas las naciones. Eterno e inmutable, que surge de la naturaleza misma de las cosas, incluyendo en este último concepto la naturaleza misma del hombre.

De la naturaleza propia del hombre surge, por ejemplo, el concepto de la dignidad de la persona humana. Y sobre este concepto se edifican una serie de principios jurídicos concretos, verbigracia, defensa en juicio. Observemos detenidamente la siguiente hipótesis, que aunque en principio nos parezca exagerada, sabemos muy bien que es absolutamente posible, y además fue moneda corriente en nuestro país no hace tanto tiempo. Una persona es detenida por los organismos de seguridad competentes de una sociedad dada; se le quita de la competencia de sus jueces naturales y se lo somete a juicio. Es juzgado por jueces especiales, y se aplica una legislación posterior al hecho de la causa. La sentencia que eventualmente se dicte en este hipotético proceso lleva en sí el germen de la nulidad absoluta, porque más allá de la "complicidad" o falencia del derecho positivo para consagrar o permitir semejante violación a la dignidad de la persona, esta situación es contraria al más elemental criterio jurídico, porque afecta a un orden de jerarquía superior al derecho positivo, tal es el derecho natural.

El derecho positivo es el derecho puesto, generalmente, por escrito, absolutamente modificable, expuesto a los avatares y cambios cotidianos,

sujeto a las presiones de intereses contrapuestos en el seno social. Por lo tanto, este Derecho se encuentra íntimamente unido a la situación social concreta, se modifica con ella y además, puede sucumbir ante las presiones de los distintos factores sociales.

Por el contrario, frente a esta situación cambiante del orden jurídico positivo encontramos otro orden, el natural, cuyos principios son inmutables, eternos, en los que el derecho positivo adquiere una orientación segura, ajeno a los conflictos propios que viven y se desarrollan en cualquier comunidad. Obsérvese, por ejemplo, que en una sociedad concreta, un grupo puede ejercer una presión tal ante los órganos especializados de la comunidad, que logra la sanción de una norma contraria a los criterios de justicia, pero jamás podrá imponer, ni modificar, ni alterar las convicciones jurídicas de un pueblo, compuesto en última instancia de los principios del derecho natural.

Cuando decimos que los principios del derecho natural son eternos e inmutables, nos referimos exclusivamente a esos principios cuyas esencias se mantienen inmutables en sí mismas por todos los tiempos. Cosa distinta sucede con el conocimiento, con la aprehensión por parte del hombre de estas esencias, que al encontrarse sujeto al mecanismo de la evolución, a cada paso, a cada instante la aprehensión será mayor, más clara, más perfecta. Por lo que aquello que se modifica por el decurso es la captación y comprensión del principio jurídico, por parte del hombre, y una consecuente mejor interpolación en su realidad. Lo que no implica desde cualquier punto de vista, que ese principio se haya modificado en el tiempo, simplemente se lo capta con mayor plenitud, por eso puede parecer otro principio, pero en realidad es el mismo de siempre, más pleno. Por ejemplo, la menor valoración de la mujer en las sociedades antiguas no implicaba que esa menor valoración surgiera de un mandamiento del derecho natural, que se fue modificando con el devenir, lo que se modificó con el transcurso del tiempo fue el criterio del hombre, en base a una mejor captación de los principios jurídicos que surgen del derecho natural.

Esta convicción jamás fue pacífica. Al iusnaturalismo se le oponen aquellas corrientes enroladas en el iuspositivismo. Los autores positivistas niegan con mayor o menor énfasis la existencia del derecho natural.

El punto de partida del positivismo es negarle existencia a todo aquello que no pueda ser verificado mediante los métodos empíricos. Así, por ejemplo, lo bueno como principio del orden jurídico, es de difícil o imposible comprobación empírica. En cambio, la coacción es un elemento constitutivo del orden jurídico fácilmente comprobable con cualquier método.

Kelsen ha sido sin duda el autor que con mayor claridad, y también con mayor éxito ha atacado los fundamentos de la existencia del derecho natural. Él ha coronado toda una etapa profundamente positivista; a partir de Kelsen, comienza a notarse una reacción que lleva a los autores a retornar a las fuentes de la conciencia.

En su *Teoría Pura*, Kelsen dice: "*La doctrina del derecho natural tiene por fundamento el dualismo del derecho natural y del derecho positivo. Con la ayuda de este dualismo cree resolver el problema eterno de la justicia absoluta y dar una respuesta definitiva al problema del bien y del mal en las mutuas relaciones de los hombres... Bastaría examinar los hechos de la naturaleza para encontrar la solución absolutamente justa de los problemas sociales. La naturaleza reemplazaría las funciones legislativas y sería así el legislador supremo... La naturaleza en general y el hombre en particular serían una creación de Dios, una manifestación de su voluntad justa y todopoderosa... Toda doctrina del derecho natural tiene pues un carácter religioso más o menos acentuado pero la mayor parte de sus partidarios y, especialmente, los más eminentes, buscan distinguir el derecho natural del derecho divino y fundar su teoría sobre la naturaleza, tal como es interpretada por la razón humana. Pretenden deducir el derecho natural de la razón humana y dar así a su teoría un carácter pseudo racionalista*"¹.

Luego de circunscribir las opiniones de los autores iusnaturalistas, Kelsen explica sus contradicciones: "*La naturaleza es, pues, lo que es; el Derecho y la moral lo que debe ser. Al identificar las leyes de la naturaleza con las reglas del Derecho y al pretender que el orden de la naturaleza es un orden social justo o que contiene dicho orden, la doctrina del derecho natural, a la manera del animismo primitivo, considera que la naturaleza forma parte de la sociedad. Ningún razonamiento lógico permite pasar de lo que es a lo que debe ser, de la realidad natural al valor moral o jurídico... No es posible de ninguna manera probar la existencia del acto por el cual han sido creadas. En realidad, las normas que la doctrina del derecho natural considera puestas por la voluntad divina, son únicamente normas supuestas por aquéllos que afirman su validez. Los valores que ellos declaran absolutos y objetivos son solamente subjetivos y relativos... La doctrina del derecho natural, al seguir un método lógicamente erróneo, permite justificar los juicios de valor más contradictorios. Carece, por lo tanto, de interés para quien busca la verdad desde un punto de vista científico. Pero si bien dicha doctrina en modo alguno sirve para el*

¹ KELSEN, *Teoría...*, cit., págs. 101 a 103.

*avance de la ciencia, puede ser de gran utilidad en el dominio de la política, como instrumento intelectual para la defensa de ciertos intereses"*².

Siguiendo a Coing, vamos a plantear tres grupos de criterios que se oponen a la existencia del derecho natural:

1) Argumento del relativismo ético. Nos plantea la inexistencia de principios morales atemporales. Lo que existe son juicios subjetivos, opiniones, pareceres, que se encuentran absolutamente unidos a la realidad concreta, que predetermina el contenido de la opinión, sin hallar conexión alguna (por ínfima que ésta sea) entre las convicciones jurídicas de los hombres y los principios eternos e inmutables que deberían orientar a esas convicciones, por la simple razón de la inexistencia de estos principios.

2) Argumento del condicionamiento situacional del Derecho. Nos plantea que el Derecho se encuentra condicionado por el espacio y el tiempo. El Derecho vale en una situación concreta donde puede ser aplicado. Además el orden jurídico cambia constantemente y las distintas sociedades regulan las mismas situaciones de manera a veces hasta contradictoria, por lo que se deduce que no tiene sentido hablar de un derecho válido para todos los tiempos y todas las naciones.

3) Argumento de la unidad del Derecho. Nos plantea la imposibilidad de regular al mismo tiempo y la misma situación por dos órdenes distintos (el positivo y el natural). Este planteo dice que no pueden coexistir dos sistemas jurídicos, ya que en la realidad se aplica uno solo, el positivo. Por lo tanto, en aquellas situaciones en que el derecho positivo y el derecho natural coinciden éste no tiene razón de ser; y, en aquellas en que ambos órdenes se encuentran en contradicción, se aplica el derecho positivo, por lo que en esta situación tampoco tiene sentido hablar de la existencia de un derecho natural válido para todas las naciones, para todos los tiempos y para todos los hombres, por el solo hecho de ser hombre.

Intentaremos circunscribir la discusión. Los autores que niegan la existencia de un orden superior al positivo, lo plantean en la convicción de su inexistencia o imposibilidad de probarla científicamente, por un lado; por el otro, nos plantean que son meros argumentos subjetivos que tan sólo sirven para sustentar el derecho puesto, que dicho sea de paso es el único que se aplica.

No compartimos esta claudicación. En primer lugar, la dificultad para acreditar la existencia de algo no implica necesariamente su inexistencia.

² Kelsen, *Teoría...*, cit., págs. 104, 105 y 112.

En segundo lugar, la división tajante entre el orden del ser y el orden del deber ser no existe de la manera descripta por Kelsen, ya que de la propia naturaleza (orden del ser) surge el desarrollo posterior de cada cosa, lo que será. Si a esto le sumamos que el hombre es una persona moral, que se encuentra solo frente a los valores morales, y que en su desarrollo, en su evolución se encuentra orientado hacia su propia perfección, vemos que de su propia naturaleza surgen, no sólo los elementos que determinan su crecimiento y desarrollo físico, sino también la posibilidad de captar los valores que le posibilitarán el desarrollo espiritual (orden del deber ser).

En tercer lugar, no planteamos que el derecho natural es de aplicación directa e inmediata. Alguien podría preguntarse, ¿para qué sirve este orden que no tiene aplicación? Y, si no tiene aplicación, para qué esforzarse en discutir si existe o no algo que no se aplica. Pero en realidad, el derecho natural sirve de sustento del derecho positivo. Ya lo hemos dicho, no hay orden social alguno que perdure cuando su sustento es sólo la fuerza. No hay coacción posible que permita mantener en el tiempo una norma contraria a las convicciones jurídicas de los pueblos. Y es allí, en esas convicciones jurídicas suprapositivas donde el derecho positivo se desarrolla y crece. Entonces, el derecho natural actúa a manera de sustento del derecho positivo.

En cuarto lugar, el derecho positivo se encuentra indisolublemente atado a su realidad, realidad que conlleva la lucha por el poder, el mantenimiento de los privilegios obtenidos, el egoísmo propio que surge del fragor de la lucha cotidiana. Frente a ello, la evolución permanente hacia formas superiores de vida, a la que se encuentra naturalmente sujeto el hombre, determina la capacidad del mismo para observar y a partir de allí, conocer el horizonte hacia donde se dirige.

A lo largo del presente Capítulo continuaremos analizando esta cuestión.

I. ANTECEDENTES. EL DERECHO NATURAL ANTIGUO

Vamos a hacer una pequeña referencia histórica que comienza en Grecia y culmina con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y en la escuela española del derecho natural del siglo XVI y XVII.

En Grecia comienza la especulación filosófica y el hombre se pregunta por el qué de todas las cosas, por los fundamentos, objetivos, en última instancia, por el destino y razón de ser de todas las cosas. El Derecho también es objeto de todas estas preguntas y se corporizan dos corrientes totalmente opuestas, una orientada por Sócrates, Platón y Aristóteles y, la otra, por Trasímaco, Calicles y Protágoras.

Trasímaco opina que lo justo es aquello que le conviene al poderoso. Calicles creía que las leyes la hacían los débiles (en mayor número en cualquier grupo humano) para contrarrestar las posibilidades de aquellos que eran más fuertes. Y, Protágoras sostenía que las leyes eran obligatorias sin considerar su contenido moral. Frente al relativismo y nihilismo ético, representado por los sofistas, se levanta Sócrates y plantea la objetividad de los valores (Protágoras afirmaba que el hombre era la medida de todas las cosas. Platón decía que el ser propio y verdadero de las cosas son las esencias).

Posteriormente, con los estoicos y en Roma, el concepto de derecho natural comienza a perfilarse con mayor nitidez. Zenón, fundador de la corriente estoica, nos plantea la existencia de una sociedad que comprende a todos los seres humanos, superando los límites impuestos por las divisiones políticas territoriales, en la convicción de que existe una absoluta identidad en la naturaleza propia de todos y cada uno de los hombres. De esta naturaleza humana surge el ser racional; y encuentra en la razón del hombre el sustento de un derecho válido para todos los hombres y todas las naciones, al que concibió como natural.

El gran orador romano, Cicerón, en concordancia con la concepción estoica, nos dice que el Derecho es: *"La recta razón conforme a la naturaleza, grabada en todos los corazones, inmutable, eterna, cuya voz enseña, prescribe el bien, aparta del mal que prohíbe y, ora con sus mandatos, ora con sus prohibiciones, jamás se dirige inútilmente a los buenos, ni queda impotente ante los malos. Esta ley no puede ser contradicha, ni derogada en parte, ni abrogada; no podemos estar exentos de su cumplimiento por el pueblo, ni por el senado; no hay que buscar para ella otro comentador ni intérprete; no es una ley en Roma y otra en Atenas; una antes y otra después, sino una sempiterna e inmutable, entre todas las gentes y en todos los tiempos; uno será siempre su emperador y maestro, que es Dios, su inventor, sancionador y publicador, y el hombre no puede desconocerla sin renegar de sí mismo, sin despojarse de su carácter humano y sin atraer sobre sí la más cruel expiación, aunque haya logrado evitar los demás suplicios"*³.

Toda la etapa romana fue delineando el concepto de derecho natural como aquello que es conforme a la razón. Así, en el *Digesto* se dice: *"La esclavitud es una institución del ius gentium, por la cual, contra la naturaleza, un hombre es sometido al dominio del otro... Por lo que hace al derecho civil los esclavos son considerados como nulli; pero no ocurre lo*

³ CICERÓN. *República*. III, 17.

*propio con arreglo al derecho natural, porque, por lo que toca al derecho natural, todos los hombres son iguales"*⁴. Y, en las *Institutas*: *"Han surgido guerras y cautividades y esclavitudes, que son contrarias al derecho natural. Por derecho natural todos los hombres nacían originariamente libres"*⁵.

Toda esta etapa, a la que hemos denominado antigua, culmina con la elaboración filosófica de Santo Tomás de Aquino. Este, considera que existen diversas clases de leyes (*lex aeterna, lex naturalis, lex humana, lex divina*).

Con respecto a la ley eterna dice: *"Como ya dijimos la ley no es más que el dictamen de la razón práctica en el soberano que gobierna una sociedad perfecta. Pero es manifiesto —supuesto que el mundo está regido por la suprema providencia, como ya quedó demostrado en la primera parte— que todo el conjunto de universo está sometido al gobierno de la razón divina no concibe nada en el tiempo, sino que su concepción es eterna, por fuerza la ley de que tratamos debe llamarse eterna"*⁶.

Sobre la ley natural dice: *"Por otra parte, sobre las palabras 'cuando los gentiles, que no tienen ley, obran por natural instinto aquello mismo que la ley prescribe' dice la glosa que 'si bien no tienen ley escrita, tienen, sin embargo, una ley natural, mediante la cual todos entienden y tienen conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo'... Como todas las cosas están sometidas a la divina providencia sean reguladas y medidas por la ley eterna, como consta por lo dicho, es manifiesto que todas las cosas participan de la ley eterna de alguna manera, a saber: en cuanto que por la impresión de esa ley tienen tendencia a sus propios actos y fines. La criatura racional entre todas las demás, está sometida a la divina providencia de una manera especial, ya que se hace partícipe de esa providencia, siendo providente sobre sí y para los demás. Participa, pues, de la razón eterna; ésta le inclina naturalmente a la acción debida y al fin. Y semejante participación de la ley eterna en la criatura racional se llama ley natural... Es, pues, evidente que la ley natural no es más que la participación de la ley eterna en la criatura racional"*⁷.

Cuando se refiere a la ley humana dice: *"La ley, como ya dijimos, es un dictamen de la razón práctica semejante al de la razón especulativa: ambas conducen a ciertas conclusiones partiendo de determinados prin-*

⁴ *Digesto*, 1, 5, 4 y L, 17, 32.

⁵ *Institutas*, 1, 2, 2.

⁶ SANTO TOMÁS, *Summa Teológica*, II, 1, 2, Q. 91 a.1.

⁷ SANTO TOMÁS, *Summa...*, cit., II, 1, 2, Q. 91 a.2.

*ciptos. Diremos, por tanto que, así como en el orden especulativo, de principios indemostrables naturalmente conocidos, fluyen las conclusiones de diversas ciencias — conclusiones cuyo tratamiento no está impreso naturalmente en nosotros, sino que es adquirido con el esfuerzo de la razón — así también, es necesario que la razón práctica llegue a obtener soluciones más concretas partiendo de los preceptos de la ley natural como de principios generales e indemostrables. Estas disposiciones particulares de la razón práctica reciben el nombre de leyes humanas cuando cumplen todas las demás condiciones que pertenecen a la naturaleza de la ley, conforme a lo dicho anteriormente. Por eso dice Tulio en su retórica: el derecho tiene su origen en la naturaleza; luego algunas cosas, por su utilidad, se han convertido en costumbres; y, finalmente, estas cosas, originadas por la naturaleza y aprobadas por la costumbre, son sancionadas por las leyes y la religión”*⁸.

Finalmente en el artículo 4° de la cuestión 91, nos habla de la ley divina que va a dirigir la vida del hombre, cuestión ésta que prueba a partir de cuatro argumentos:

1) El hombre es un ser ordenado hacia la bienaventuranza eterna, por lo tanto, requiere una conducción hacia ese fin propio, que la proporciona la ley divina.

2) El juicio humano produce incertidumbre, sobre todo en cuestiones contingentes, “Por eso, a fin de que el hombre pueda saber, sin ningún género de dudas, lo que debe hacer y lo que ha de evitar, fue necesaria en la dirección de sus actos una norma dada por Dios”.

3) La legislación humana sólo se refiere a la conducta exterior, y para lograr una perfecta virtud se requiere una conducta recta tanto en los actos externos como en los internos, por lo tanto, es necesaria una ley divina.

4) La ley humana no puede castigar o prohibir todas las acciones malas, ya que al querer evitar todos los males, a su vez también se suprimirían muchos bienes, por esto, para que ningún mal quede sin castigo fue necesaria la imposición de una ley divina.

En resumen, Santo Tomás ha planteado la existencia de distintos tipos de leyes, a nosotros nos interesa, en este Capítulo, su opinión sobre la ley natural a la que considera la participación, la penetración de la razón humana, en la suprema razón que gobierna el universo.

Esta corriente de pensamiento continúa hasta los siglos XVI y XVII en España, con la escuela española de derecho natural.

⁸ SANTO TOMÁS, *Summa...*, cit., II, 1, 2, Q. 91 a.3.

II. DERECHO NATURAL CLÁSICO

Esta etapa del desarrollo del derecho natural, la ubicamos cronológicamente durante los siglos XVII, XVIII y hasta avanzado el siglo XIX.

Lo característico del inicio de esta época fue la eclosión que significó romper con el rígido orden impuesto por la Iglesia durante los siglos anteriores. Aquí la razón humana comienza a disputar espacio a la revelación divina. Los hombres lentamente modifican sustancialmente la base del conocimiento, se pasa de la razón de la fe a la fe total y absoluta a la razón. Imperceptiblemente comienza a elaborarse las bases sobre las que en siglos posteriores se constituirá el materialismo y el positivismo.

La reacción protestante frente a la actitud autoritaria de la iglesia romana, determinó que un amplio sector de la humanidad considerara que podía emplearse la razón humana para discernir los caminos y las intenciones de Dios, en el mismo sentido, la razón del hombre podía descubrir el Derecho.

*“Los defensores del derecho natural creían que había un cuerpo de derecho eterno e inmutable que la razón humana podía descubrir y aplicar a la reconstrucción de la sociedad y que sólo a causa de las supersticiones de la edad media había dejado la humanidad de reconocer y aplicar esas leyes eternas en los siglos precedentes... Su precepto fundamental era que el hombre nace libre e independiente. No vivía originariamente en sociedad, pero había hecho un contrato con otros individuos para defender su vida y su propiedad”*⁹. En virtud de ese contrato, los individuos entregaban sus derechos a la sociedad, y ésta les garantizaba el disfrute de su vida y también de su propiedad frente a cualquier perturbación de un tercero. A su vez, con respecto al resto de los derechos, la libertad, la igualdad, etcétera, la sociedad garantizaba su disfrute con las limitaciones que imponía esa nueva situación, tal es, vivir en sociedad. Sin embargo, ninguno de estos derechos debían ser disminuidos, porque eran anteriores a la constitución de cualquier sociedad, y habían sido conferidos por Dios al hombre. Por lo tanto, los mismos resultaban derechos inalienables y naturales.

Los principales autores de esta época son Grocio, Pufendorf, Locke, Rousseau, Montesquieu.

En toda esta etapa se hace un profundo hincapié en los derechos del individuo a tal punto que hasta se lo enfrenta con la sociedad, obsérvese que la sociedad era el simple resultado de un pacto entre los hombres, con el fin de garantizar su propiedad y su vida. Indudablemente, esta convic-

⁹ BODENHEIMER, *Teoría del Derecho*, pág. 151.

ción se encuentra teñida por la reacción de estos pensadores frente a las violaciones cotidianas de los más elementales derechos humanos, por parte del titular del poder. Lo que los llevó necesariamente a exacerbar los derechos del individuo, frente a un poder absoluto, arbitrario y despótico. Pareciera, entonces, que el individuo no es un ser ordenado para la vida social, sino que su comunidad es el resultado de un pacto sustentado en la satisfacción de necesidades individuales.

Esta concepción clásica degenera en sí misma y culmina en la elaboración de las teorías liberales, que dominaran toda esta etapa. El acento desproporcionado puesto en el individuo, en detrimento de la comunidad produjo una enorme cantidad de excesos por parte del individuo y su derecho de propiedad. *"...Esa gana que ayer integraba el cuerpo de una teoría sumamente interesante y que hoy, defraudada y desencantada, han convertido sus discípulos en la náusea. Náusea ante lo moral, ante la herencia de la vida en común, náusea ante las leyes y los procesos inexorables de la historia, náusea biológica"*¹⁰.

Lentamente el hombre desde posiciones totalmente opuestas comienza a morigerar estos excesos. Por un lado, el marxismo, por el otro, la paciente elaboración de la doctrina social de la Iglesia; ésta, rescata, actualiza y profundiza los viejos principios que hemos visto al analizar el derecho natural antiguo.

III. NUEVAS TEORÍAS

La evolución incesante del hombre fue buscando nuevos horizontes conceptuales. La concepción del derecho natural parecía destruida por el positivismo jurídico —y, en menor escala por el historicismo— pero lentamente comienza a vislumbrarse un —en principio— imperceptible retorno a las fuentes de la conciencia.

Pareciera que en aquellas etapas de la humanidad en que se consolidaba determinada estructura política, social, económica y jurídica, se produce una especie de pseudo parálisis social; que pretende embretar e inmovilizar en la situación preexistente. En cambio, en aquellas etapas en que existen grandes conflictos y tensiones sociales, donde nada está seguro, donde nada que surja de las estructuras sociales se lo tiene por verdad absoluta, lo que en definitiva presagia una nueva vuelta de la espiral de la evolución, se observa que los hombres buscan una orientación segura en las esencias, en la naturaleza misma de cada caso, desechando las convic-

¹⁰ PERÓN, *La Comunidad Organizada*, cit., pág. 48.

ciones que hasta hace poco se encontraban firmes, para atribuir, de esta manera, una asignación más justa a cada cosa, conforme a ese nuevo estado de evolución, que se encuentra en gestación. De tal manera, por ejemplo, podemos observar la evolución del derecho de propiedad en nuestro orden jurídico, o el retroceso del progreso permanente frente a la conservación y equilibrio ecológico.

Y, así, a principios de nuestro siglo comenzaron a desarrollarse nuevas teorías sobre el derecho natural, las que intentaron adecuar los viejos y permanentes conceptos a una nueva realidad del hombre, incluyendo en esa nueva realidad el formidable desarrollo científico-tecnológico de aquellos días.

Entre estas teorías se destaca la de Rodolfo Stammler, que lleva el criterio filosófico de Kant a la filosofía del Derecho. Planteó la existencia de un "derecho natural de contenido variable", expresión ésta que no resuelve el problema central entre empiristas y naturalistas.

"En conclusión, la justicia intrínsecamente considerada no es, según Stammler, algo material y; por lo tanto, no puede ser traducida en una fórmula concreta, prácticamente realizable; es decir, con un contenido histórico concreto para regir la vida social (por ej., estableciendo la propiedad colectiva o individual, tales y cuales derechos fundamentales del hombre, un determinado régimen sucesorio, etc.). Ello sería tan absurdo como si se pretendiera alcanzar lo absoluto en este mundo, aunque lo relativo que comprobamos contenga y evoque lo absoluto."

*"Lo que sí puede hacerse es establecer principios formales —por eso es ésta una solución afirmativo-formalista— es decir, de contenido abstracto y general (no concreto) que nos sirva frente a un derecho positivo determinado, para establecer si es o no justo. Estos principios de justicia, insiste repetidas veces Stammler, no pueden consistir en ningún contenido concreto o histórico, como pretendieron los sostenedores del derecho natural clásico, sino que deben ser necesariamente formales —una guía o método orientador— para que tengan validez absoluta y universal"*¹¹.

Para Stammler, el Derecho en la medida que pretenda realizar la justicia debe estar orientado por el ideal social y perseguir la concreción de una "comunidad de hombres de voluntad libre". A tal fin, la legislación positiva debe adecuarse a determinados principios orientadores, los que reduce a cuatro.

¹¹ TORRÉ, *Introducción...*, cit., pág. 241.

"1. El contenido de la volición de una persona no debe depender del deseo arbitrario de otra.

"2. Toda exigencia jurídica debe tener tal forma que la persona obligada pueda conservar la independencia de su personalidad.

"3. Una persona sujeta a una obligación jurídica no debe ser excluida arbitrariamente de la comunidad jurídica.

"4. Todo poder de disposición concedido por el Derecho sólo puede ser excluyente en el sentido de que la persona excluida pueda conservar su personalidad independientemente"¹²

Por su parte, el filósofo italiano Jorge del Vecchio plantea, en contraste con Stammler, la existencia de un derecho natural invariable y absoluto, el que en última instancia contiene la idea de la justicia. *"La autonomía de la personalidad humana es para él la base de la justicia. Está convencido de que la evolución de la humanidad conduce a un reconocimiento cada vez mayor de la autonomía y, por ende, a una gradual realización y triunfo final del derecho natural"*¹³

Otro frente en que estalla la disputa con el positivismo jurídico está dado por el movimiento del derecho libre, originado a comienzos de este siglo. Este movimiento plantea la existencia de las llamadas lagunas del Derecho, y éstas son propias de cualquier ordenamiento positivo, por lo que, no todos los casos pueden ser decididos y resueltos por la aplicación de las leyes y precedentes mediante la deducción lógica. Frente a esto hay y habrá situaciones en que el juez, en su actividad jurisdiccional, debe llenar esas lagunas mediante su decisión, basada en última instancia en las convicciones y en el sentimiento de justicia.

Los juristas que se han destacado en este movimiento han sido: Gény, Kantorowicz y Fuchs.

Gény dice: *"Reconocer los intereses presentes, evaluar su fuerza respectiva, pesarlos, como si dijéramos, en la balanza de la justicia, con el objeto de asegurar la preponderancia de los más importantes, medidos con arreglo a un criterio social y, finalmente, establecer entre ellos ese equilibrio tan eminentemente deseable"*¹⁴.

La rápida recopilación de las opiniones que consideramos más importantes, a las que debemos sumar las vertidas en el capítulo anterior, creemos que es el escalón que nos puede conducir a, primero, demostrar la existencia del derecho natural y luego a su contenido.

¹² BODENHEIMER, *Teoría...*, cit., pág. 202.

¹³ BODENHEIMER, *Teoría...*, cit., pág. 204.

¹⁴ BODENHEIMER, *Teoría...*, cit., pág. 207.

Por nuestra parte, entendemos que el derecho natural es, efectivamente, eterno, inmutable y universal. Lo que se modifica en el tiempo y en el espacio es la captación de los principios de que se compone el derecho natural.

Siguiendo a Coing, entendemos que el derecho natural es una serie de principios jurídicos que emanan del conocimiento que el hombre tiene de la idea del Derecho; frente a la idea del Derecho como puro contenido moral se erige el derecho natural constituyéndose en principios jurídicos derivados de ese puro contenido moral, y es a partir de esos principios que ese puro contenido moral se torna practicable.

*"El derecho natural debe entenderse como una suma de supremos principios jurídicos que constituyen el fundamento del derecho positivo de cada determinada cultura. Esos principios se derivan del contenido moral de la idea del Derecho teniendo en cuenta determinadas situaciones básicas y recurrentes y determinados hechos de la vida social"*¹⁵

Para comprender mejor estos conceptos podríamos plantear tres grados, según sea el nivel de abstracción que posea cada grado; si partimos del nivel más concreto hasta llegar al de mayor abstracción, lo podríamos ubicar de la siguiente manera: primero, el derecho positivo, segundo, el derecho natural y, tercero, la idea del Derecho.

Al derecho natural lo ubicamos entre la idea del Derecho y el derecho positivo, de esta manera se constituye en el tránsito necesario entre la idea del Derecho (ese puro contenido moral) y el derecho positivo (el conjunto de normas jurídicas vigentes). El derecho natural se sustenta en la idea del Derecho y, a su vez, aquél se constituye en el fundamento del derecho positivo, y se manifiesta inmediatamente en él cuando éste se refiere a determinados valores. Verbigracia, las normas que aluden a la buena fe, a las buenas costumbres, a un buen padre de familia, etcétera.

De tal manera que el derecho positivo se transforma en el reflejo concreto y posible de la idea del Derecho, mediante la conexión que realiza el derecho natural, entre el mundo de los valores puros, y la realidad concreta de que se trate. Obviamente, este tránsito produce a su vez una especie de "contaminación" de los valores al traspolarlos a la realidad concreta de los pueblos.

Resta analizar qué ocurre en aquellas situaciones en que el derecho positivo se encuentra en contradicción con el derecho natural.

En principio, creemos que el derecho positivo contrario al derecho natural es moralmente no vinculante, es decir, pierde la potestad de obli-

¹⁵ COING, *Fundamentos...*, cit., pág. 175.

gar la conducta humana. Para comprender mejor este concepto recordemos lo que hemos dicho al hablar sobre el tema de la obligatoriedad del Derecho. Allí dijimos que la obligatoriedad del Derecho descansa, en última instancia, en su concordancia con normas éticas superiores, de lo que se deduce que en aquellas situaciones en que esta adecuación no existe, el Derecho pierde la facultad de obligar. Esto es así, porque la norma que se encuentra en contradicción con normas éticas superiores no es una regla de Derecho, sino una expresión de un poder ajeno totalmente al orden del Derecho.

El plantear que una norma positiva contraria al derecho natural es moralmente no vinculante, nos lleva a analizar otro concepto, el derecho de resistencia. Esta cuestión, sumamente compleja, requiere un pormenorizado estudio, que excede el objetivo del presente trabajo, sin embargo, sin pretender agotarlo, haremos una breve referencia a él.

Hemos dicho que la justicia no se realiza a sí misma, sino que requiere de la acción humana, es decir, de los hombres que estén dispuestos a actuar con justicia. La actuación justa incluye los esfuerzos necesarios para garantizar en la sociedad de que se trate, que el orden en las relaciones sociales esté orientado por la justicia; es decir, actúa con justicia no sólo aquél que, por ejemplo, respeta a la persona del prójimo, sino que este concepto de actuar justamente, incluye, con algún grado de privilegio, el luchar por la interpolación de la justicia en las normas que regulan nuestras relaciones sociales. Así visto el problema, surge absolutamente legítimo el derecho a la resistencia pacífica frente a aquellas normas que se oponen al derecho natural.

Sin embargo, esta cuestión tan clara en lo que hemos dicho, se torna confusa, cuando la resistencia es violenta. Pareciera que, en este caso, para preservar a la justicia, se la destruye. Nos encontramos frente a la paradoja de tener que actuar injustamente para defender la justicia. Sobre esta cuestión es demasiado arriesgado pretender dar una definición absoluta y comprensiva de todos los posibles casos. Sin embargo, la resistencia violenta es aun legítima en este extremo, cuando desde el orden establecido se ataca el núcleo del derecho natural el que se encuentra constituido por lo que se ha denominado "derechos humanos".

IV. NÚCLEO DEL IUSNATURALISMO MODERNO

De acuerdo al criterio de Coing, entendemos que el núcleo del iusnaturalismo son los derechos humanos, los que surgen de la idea moral de respetar la dignidad de la persona del hombre, tanto por parte de los individuos, como de las estructuras sociales. De este concepto resulta una es-

fera en la cual cada persona posee una absoluta autonomía, sin encontrarse sujeto a alguien, ni a la comunidad jurídica.

La imagen valorativa del hombre es y fue una paulatina y gigantesca construcción efectuada por el hombre, a partir, fundamentalmente, de dos corrientes: el humanismo y el cristianismo, las que analizamos en el detalle en el Capítulo anterior (Naturaleza de la cosa).

*"El derecho general de la personalidad se manifiesta en una serie de derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales tienen siempre un objeto determinado, o un determinado punto de inserción y referencia. Estos objetos o puntos de referencia resultan en detalle de la naturaleza del hombre como ser anímico corporal, de su estructura somática y psíquica, de sus instintos y de sus aspiraciones y tendencias. El que sean protegidos se debe al principio del respeto, y el que sean precisamente esos los protegidos se debe a la naturaleza del hombre"*¹⁶

V. LOS DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos, en su formulación concreta, se han ido delineando paulatinamente a lo largo de la historia.

Las normas jurídicas que en forma explícita los reconocen y protegen (aunque de manera muy fragmentaria) aparecen desde la más remota antigüedad (v.gr., *Digesto*, *Institutas*). Sin embargo, en el análisis histórico sobre el desarrollo de los derechos humanos se considera como hito fundamental la Carta Magna dada por el Rey Juan "Sin Tierra" de Inglaterra en 1215. Esta Carta Magna, aún conserva vigencia en Inglaterra, con las modificaciones establecidas en el año 1628, *Petition of rights*, y en 1689, *Bill of rights*.

Se establecen allí principios que aseguran la libertad, la propiedad, el acceso a la justicia, etcétera. En los artículos 39 y 40 dice: "Ningún hombre libre será arrestado, o detenido en prisión, o desposeído de sus bienes, proscripto o desterrado, o molestado de alguna manera; y no dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares, o por la ley del país". "A nadie venderemos, a nadie negaremos ni retardaremos el derecho a la justicia"¹⁷.

Este hito fundamental en la evolución de los derechos humanos, es tal, ya que a partir de aquí, el titular del poder no podrá actuar conforme le plazca con respecto a la vida, honor, libertad, propiedad, etcétera, de sus

¹⁶ COING, *El Derecho*, cit., pág. 181.

¹⁷ Cuadernos de Estudio, nro. 2/1988, Fac. de Derecho, U.N.L.Z., Instituto de Derechos Humanos y de los Pueblos, Cátedra Monseñor Novak.

súbditos, sino que su conducta se encuentra vinculada a normas generales (ver Cap. II, "Inviolabilidad").

El 12 de junio de 1776 se produce la "Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia" donde se declara la independencia de Inglaterra y se enumeran los derechos humanos que se pretende resaltar mediante ella. En el artículo 1º dice: "Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los que cuando entran en estado de sociedad, no pueden privar o desposeer a su posteridad por ningún pacto, a saber: derecho al goce de la vida y la libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad, y de buscar y obtener la felicidad y la seguridad"¹⁸.

La revolución francesa, realizada en el año 1789, fue el sustento de la "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano", la que se aprobó por la Asamblea Nacional Francesa el 26 de agosto de 1789. En ella se dice:

"Los representantes del pueblo francés, constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo, pudiendo ser comparados a cada instante con la meta de toda institución política, sean más respetados; a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables, se dirijan siempre al mantenimiento de la constitución y a la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia y bajo los auspicios del Sér Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano:

"Artículo 1º.— Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

"Artículo 2º.— La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

¹⁸ *Idem* nota anterior.

"Artículo 3º.— El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ninguna corporación, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.

"Artículo 4º.— La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a otro; por consiguiente, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que aquéllos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley.

"Artículo 5º.— La ley no puede prohibir más que las acciones nocivas para la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido, nadie puede ser obligado a hacer aquello que ella no ordena.

"Artículo 6º.— La ley es la expresión de la voluntad popular. Todos los ciudadanos tienen derechos a participar personalmente o por medio de sus representantes en su formación. Debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga. Siendo todos los ciudadanos iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a toda las dignidades, cargos y empleos públicos según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y de sus talentos.

"Artículo 7º.— Ningún hombre puede ser acusado, prendido ni detenido, sino en los casos determinados por la ley, y según las formalidades prescriptas en ella. Los que solicitan, expiden, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados, pero citado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer al instante: se hace culpable por la resistencia.

"Artículo 8º.— La ley no debe establecer más que penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y legalmente aplicada.

"Artículo 9º.— Presumiéndose que todo hombre es inocente hasta que haya sido declarado culpable, si se ha juzgado indispensable detenerle, la ley debe reprimir severamente cualquier rigor que no fuera necesario para afianzarse de su persona.

"Artículo 10.— Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, con tal de que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley.

"Artículo 11.— La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre: todo ciudadano puede por tanto hablar,

escribir, imprimir libremente, sin perjuicio de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

"Artículo 12.— La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública, esta fuerza se instituye, por tanto, para beneficio de todos, y no para la utilidad particular de aquéllos a quienes está confiada.

"Artículo 13.— Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, es indispensable una contribución común, ésta debe ser igualmente repartida entre todos los ciudadanos en razón de sus posibilidades.

"Artículo 14.— Todos los ciudadanos tienen derecho de verificar por sí mismos o por sus representantes, la necesidad de la contribución pública de asentir de ella libremente, de vigilar su empleo y determinar la cuota, la base, la recaudación y la duración.

"Artículo 15.— La sociedad tiene el derecho de pedir a todo agente público cuentas de su administración.

"Artículo 16.— Toda sociedad en la cual no está asegurada la garantía de los derechos, ni definida la separación de poderes, carece de constitución.

"Artículo 17.— Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando una necesidad pública, legalmente constatada, lo exige de forma evidente, y a condición de una justa y previa indemnización"¹⁹.

El preámbulo y articulado transcritos tienen una claridad tal que no requieren una mayor explicación. Sin embargo, es interesante observar cómo aquellos principios jurídicos elaborados merced a la consagración de innumerables esfuerzos y talentos logran configuración jurídica concreta en un momento histórico determinado; precisamente, ese momento ocurre cuando el conjunto de la sociedad de que se trate llega al estadio de evolución que permite la captación de los valores por los cuales algunas mentes despiertas venían luchando desde tiempo atrás.

La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco al finalizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y comenzó su vigencia a partir del 24 de octubre de 1945. En ella se dice: "Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos... a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas".

¹⁹ *Idem* nota anterior.

Más adelante en el inciso 3° del artículo 1° dice: "Los propósitos de las Naciones Unidas son: ...realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión". Y por último, en el artículo 62, inciso 2°, dice: "El Consejo Económico Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades".

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su reunión correspondiente al año 1948 produjo la "Declaración Universal de los Derechos Humanos".

En ella los Estados Miembros de las Naciones Unidas dicen:

Preámbulo

Considerando que la libertad y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un nuevo mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre; y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

La Asamblea General

Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pue-

blos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1º.— Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2º.— 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3º.— Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4º.— Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5º.— Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6º.— Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7º.— Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8º.— Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.

Artículo 9º.— Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10.— Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11.— 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12.— Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13.— 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio y a regresar a su país.

Artículo 14.— 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15.— 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16.— 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; disfrutarán de iguales derechos, en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17.— 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.— Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19.— Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20.— 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21.— 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e individual y por voto secreto u otro procedimiento que garantice la libertad del voto.

Artículo 22.— Toda persona, como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos del Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23.— 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24.— Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25.— 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26.— 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27.— 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón

de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28.— Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29.— 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Artículo 30.— Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Por otra parte, nuestra Constitución y sus antecedentes contienen importantes enunciaciones referidas a los derechos humanos: libertad de vientres, abolición de las prestaciones indígenas, abolición de los títulos de nobleza, mayorazgos y vinculados y escudos de familia, en la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, del año 1813.

La Constitución del año 1853 establece los derechos civiles en su artículo 14, derechos sociales en el artículo 14 bis (incorporado por la reforma del año 1957); abolición de la esclavitud, artículo 15; igualdad ante la ley, artículo 16; derecho de propiedad, artículo 17; seguridad de las personas, artículo 18; principio de reserva, artículo 19; libertad de expresión, artículo 32; derechos y garantías implícitos, artículo 33; etcétera.

Finalmente, la Constitución del año 1949 (derogada en el año 1957) incorporaba al texto constitucional en forma explícita los derechos denominados sociales. En el Capítulo III, se dedicaba a los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. En el Capítulo IV establecía la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica.

Hasta aquí hemos hecho referencia a las principales recepciones que el derecho positivo ha efectuado sobre los denominados derechos huma-

nos, a los que hemos considerado como el núcleo del derecho natural. En esta referencia podemos observar con singular claridad, cómo opera la evolución en la recepción por parte del derecho positivo, a cada paso con mayor claridad, con mayor profundidad, de los valores que tienen relevancia para el orden social.

Volvamos al primer concepto, el derecho natural, actuaría como un paso intermedio entre el derecho positivo y el puro contenido moral de la idea del Derecho, es en el derecho natural donde cobran configuración jurídica concreta los valores que orientan nuestra acción (idea del Derecho). Observamos, entonces, la existencia concreta de dos órdenes, el orden del derecho positivo (el derecho puesto con vigencia en un lugar y en un tiempo determinados) y el orden del derecho natural (el que orienta y determina la dirección de la evolución, mediante la concretización de la pura idea moral).

Ambos órdenes no necesariamente deben ser similares, más aún, pueden ser contradictorios, y de hecho lo son. Ya que si el derecho positivo observara absolutamente los principios del derecho natural, estaría en concordancia total con la idea del Derecho, y no cabría ya hablar de evolución. Es, precisamente, en la contradicción entre el derecho positivo y el derecho natural donde se generan las condiciones para que el hombre logre una vez más otra vuelta en la espiral de la evolución, y de tal manera acercarse un paso a la perfección, y ésta a alejarse otro paso, y así por siempre.

Para completar este análisis, vamos a referirnos ahora a la corriente que se ha denominado "Doctrina Social de la Iglesia". Previamente, haremos algunas salvedades, los párrafos que más abajo transcribiremos los hemos tomado de los principales documentos emanados de la Iglesia (Encíclicas e informes finales de conferencias episcopales). No pretendemos sistematizar estos conceptos, sino que los exponemos de acuerdo a su orden de aparición, con el propósito de acceder al conocimiento de los documentos fundamentales que dieron origen a esta corriente.

Para la mayoría de los autores, la Doctrina Social de la Iglesia comienza a delinearse con la Encíclica *Rerum Novarum*, nosotros seguimos con ese criterio, sin embargo, queremos resaltar que en el Nuevo Testamento se encuentran ya los lineamientos generales de esta doctrina, que con el correr de los siglos se consolidó en su desarrollo.

La Encíclica *Rerum Novarum*, dada en Roma el 15 de mayo de 1891 por León XIII, plantea con singular fuerza la cuestión social y la aguda crisis que produjo la industrialización con su enorme adelanto tecnológico, sin su consecuente desarrollo de la defensa de los derechos de los trabajadores. En ella la Iglesia dice: "Pues, destruidos en el pasado siglo los

antiguos gremios de obreros y no habiéndoseles dado en su lugar defensa ninguna, por haberse apartado las instituciones y las leyes públicas de la religión de nuestros padres, poco a poco ha sucedido hallarse los obreros entregados solos e indefensos, por la condición de los tiempos, a la inhumanidad de sus amos y a la desenfrenada codicia de sus competidores. Aumentar el mal vino la voraz usura; la cual aunque más de una vez condenada por sentencia de la Iglesia, sigue siempre, bajo diversas formas, la misma en su ser, ejecutada por hombres avaros y codiciosos. Juntase a esto que la producción y el comercio de todas las cosas están casi del todo en manos de pocos, de tal suerte, que unos cuantos hombres opulentos y riquísimos han puesto sobre la multitud innumerable de proletarios un yugo que difiere poco del de los esclavos...

"Pero entre los principales deberes de los amos, el principal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es que para fijar conforme a justicia el límite del salario, muchas cosas se han de tener en consideración; pero en general deben acordarse los ricos y los amos que oprimir en provecho propio a los indigentes y menesterosos y explotar la pobreza ajena para mayores lucros, es contra todo derecho divino y humano. Y el defraudar a uno del salario que se le debe es un gran crimen, que clama al cielo venganza...

"Finalmente lo que puede hacer y a lo que puede entregarse un hombre de edad adulta y bien robusto es inútil exigirle a un niño o a una mujer. Más aún: respecto de los niños hay que tener grandísimo cuidado que no los recoja la fábrica o taller antes que la edad haya suficientemente fortalecido su cuerpo, sus facultades intelectuales y toda su alma. Pues las energías, que a semejanza de tiernas plantas, brotan en la niñez, los destruye una prematura sacudida; y cuando esto sucede, ya no es posible dar al niño la educación que le es debida...

"Luego, aun concedido que el obrero y su amo convienen en algo y particularmente en la cantidad de salario, queda sin embargo, siempre una cosa, que dimana de la justicia natural y que es de más peso y anterior a la libre voluntad de los que hacen el contrato y es ésta: que el salario no debe ser insuficiente para la sustentación de un obrero frugal y de buenas costumbres. Y si acaeciese alguna vez que el obrero, obligado por la necesidad o movido por el miedo de un mal mayor aceptase una condición más dura, que contra su voluntad tuviera que aceptar por imponérsela el amo o el contratista, sería eso hacerle violencia y contra esa violencia reclama la justicia"²⁰.

²⁰ *Rerum Novarum*, págs. 9, 32, 62, 63, Encíclica del Sumo Pontífice LEÓN XIII, sobre la cuestión obrera, Ediciones Paulinas, Buenos Aires, 1984.

A los cuarenta años de la aparición de esta Encíclica, el Papa Pío XI continúa y profundiza el camino demarcado por el Papa León XIII.

La Encíclica *Quadragesimo Anno*, dada en Roma el 15 de mayo de 1931, por el Papa Pío XI, dice: "Por lo que hace al poder civil León XIII sobrepasó audazmente los límites impuestos por el liberalismo; el pontífice enseñó sin vacilaciones que aquél no puede limitarse a ser mero guardián del Derecho y el recto orden, sino que debe trabajar con todo empeño para que 'conforme a la naturaleza y a la institución del Estado, florezca por medio de las leyes y de las instituciones la prosperidad tanto de la comunidad, cuanto de los particulares'. Ciertamente no debe faltar a las familias ni a los individuos una justa libertad de acción, pero con tal de que quede a salvo el bien común y se evite cualquier injusticia. A los gobernantes toca defender a la comunidad y a todos sus miembros; pero al proteger los derechos de los particulares, deben tener principal cuenta de los débiles y de los desamparados...

"Por largo tiempo el capital logró aprovecharse excesivamente. Todo el rendimiento, todos los productos reclamaba para sí el capital, y al obrero apenas se le dejaba lo suficiente para reparar y reconstruir sus fuerzas. Se decía que por una ley económica completamente incontrastable toda la acumulación del capital cedía en provecho de los afortunados, y que por la misma ley los obreros estaban condenados a pobreza perpetua o reducidos a un bienestar escásimo... Ahora bien, para obtener enteramente, o al menos con la posible perfección, el fin señalado por Dios, no sirve cualquier distribución de bienes y riquezas entre los hombres. Por lo mismo, las riquezas incesantemente aumentadas por el incremento económico social deben distribuirse entre las personas y clases, de manera que quede a salvo lo que León XIII llama la utilidad común de todos, o con otras palabras, de suerte que no padezca el bien común de toda la sociedad. Esta ley de justicia social prohíbe que una clase excluya a la otra de la participación de los beneficios... Dése, pues, a cada cual la parte de bienes que le corresponde; y hágase que la distribución de los bienes creados vuelva a conformarse con las normas del bien común o de la justicia social; porque cualquier persona sensata ve cuán grave daño trae consigo la actual distribución de bienes; por el enorme contraste entre unos pocos riquísimos y los innumerables pobres"²¹.

En la segunda mitad de nuestro siglo, el Papa Juan XXIII lanza su Encíclica *Pacem in Terris* (11 de abril de 1963) que continúa con la misma

²¹ *Quadragesimo Anno*, págs. 15, 33, 35, 36, Carta Encíclica del Sumo Pontífice Pío XI, sobre la restauración del orden social en perfecta conformidad con la ley evangélica. Ed. Paulinas, Córdoba, 1983.

orientación de las anteriores, pero puede observarse cómo comienzan a perfilarse con mayor nitidez los derechos naturales que según hemos dicho, corresponden a la totalidad de los hombres.

En ella Juan XXIII nos dice: "Hemos de hablar primeramente del orden que debe regir entre los hombres.

"En toda humana convivencia bien organizada y fecunda hay que colocar como fundamento el principio de que todo ser humano es persona, es decir, una naturaleza dotada de inteligencia y de voluntad libre y que, por tanto, de esa misma naturaleza directamente nacen al mismo tiempo derechos y deberes que, al ser universales e inviolables, son también absolutamente inalienables...

"Todo ser humano tiene derecho a la existencia, a la integridad física, a los medios indispensables para un nivel de vida digno, especialmente en cuanto se refiere a la alimentación, al vestido, a la habitación, al descanso, a la atención médica, a los servicios sociales necesarios...

"Todo ser humano tiene el derecho natural al debido respeto de su persona, a la buena reputación, a la libertad para buscar la verdad y dentro de los límites del orden moral y del bien común, para manifestar y defender sus ideas, para cultivar cualquier arte, y finalmente, para tener una objetiva información de los sucesos públicos...

"También nace de la naturaleza humana el derecho a participar de los bienes de la cultura y, por tanto, el derecho a una instrucción fundamental... Se debe facilitar el acceso a los grados más altos de la instrucción según los méritos personales, de tal manera que los hombres, en cuanto es posible, puedan ocupar puestos y responsabilidades en la vida social conforme a sus aptitudes y a las capacidades adquiridas.

"La familia, fundada sobre el matrimonio contraído libremente, uno e indisoluble, es y debe ser considerada como el núcleo primario y natural de la sociedad...

"Pero antes que nadie son los padres los que tienen el derecho de mantener y educar a sus propios hijos.

"De la dignidad de la persona humana brota también el derecho a desarrollar las actividades económicas en condiciones de responsabilidad...

"También brota de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada sobre los bienes...

"Por lo demás, conviene recordar que en el derecho de propiedad privada ya inherente una función social...

"De la intrínseca sociabilidad de los seres humanos se deriva el derecho de reunión y asociación...

"De la misma dignidad de la persona humana proviene el derecho a tomar parte activa de la vida pública y contribuir a la consecución del

bien común. El hombre en cuanto tal, decía nuestro predecesor de feliz memoria Pío XII, lejos de ser tenido como objeto y elemento pasivo, debe por el contrario, ser considerado como sujeto, fundamento y fin de la vida social...

"La autoridad que se funda tan sólo o principalmente en la amenaza o en el temor de las penas o en la promesa de premios, no mueve eficazmente al hombre a la prosecución del bien común; y aun cuando lo hiciera, no sería ello conforme a la dignidad de la persona humana, es decir, de seres libres y racionales. La autoridad es, sobre todo, una fuerza moral...

"La autoridad, como está dicho, es postulada por el orden moral y deriva de Dios. Por lo tanto, si las leyes o preceptos de los gobernantes estuvieren en contradicción con aquel orden, y consiguientemente, en contradicción con la voluntad de Dios, no tendrían fuerza para obligar en conciencia, puesto que es necesario obedecer a Dios más bien que a los hombres; más aún, en tal caso, la autoridad dejaría de ser tal y degeneraría en abuso. Así lo enseña Santo Tomás: en cuanto a lo segundo hay que decir que la ley humana, en tanto tiene razón de ley, en cuanto es conforme a la recta razón, y según esto es manifiesto que deriva de la ley eterna. Por el contrario, cuando una ley está en contradicción con la razón, se llama ley injusta, y así no tiene razón de ley; sino que más bien se convierte en una especie de acto de violencia.

"La prosecución del bien común constituye la razón misma del ser de los poderes públicos, los cuales están obligados a actuarlo reconociendo y respetando sus elementos esenciales y según los postulados de las respectivas situaciones históricas.

"Por esta razón, aquellos gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre o los atropellen, no sólo faltan ellos mismos a su deber, sino que carece de obligatoriedad lo que ellos prescriban.

"Una ordenación jurídica en armonía con el orden moral y que responda al grado de madurez de la comunidad política constituye, no hay duda, un elemento fundamental para la actuación del bien común.

"Sin embargo, las tendencias a que hemos aludido son también una señal indudable de que los seres humanos, en la época moderna, van adquiriendo una conciencia más viva de la propia dignidad, conciencia que, mientras les impulsa a tomar parte activa de la vida pública, exige también que los derechos de las personas —derechos inalienables e inviolables— sean reafirmados en las ordenaciones jurídicas positivas; y exige además que los poderes públicos estén formados con procedimientos establecidos por normas constitucionales y ejerzan sus funciones específicas dentro del mismo espíritu.

"Las relaciones entre las comunidades políticas han de estar reguladas por la justicia, la cual lleva consigo, aparte del reconocimiento de los mutuos derechos, el cumplimiento de los respectivos deberes.

"Viene aquí oportuna aquella expresión de San Agustín: Si se abandona la justicia ¿a qué se reducen los reinos, sino a grandes latrocinios?"²²

El 6 de agosto de 1964, Pablo VI en su Encíclica, denominada *Ecclesiam Suam*, entre otras cuestiones, plantea la necesidad de poner las pacientes verdades elaboradas por la Iglesia al servicio de todos los pueblos y de todos los hombres. Allí, nos decía: "Y tenemos verdades morales, vitales, que hemos de poner en evidencia y corroborar en la conciencia humana, benéficas como son para todos. Dondequiera que hay un hombre en busca de comprenderse a sí mismo y al mundo, podemos estar en contacto con él; dondequiera que se reúnen los pueblos para establecer los derechos y deberes del hombre, nos sentimos honrados cuando nos permiten sentarnos junto a ellos"²³

En la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II *Gaudium et Spes*, aprobado por los padres conciliares el 7 de diciembre de 1965, nos dicen: "El hombre no yerra ciertamente cuando se reconoce superior a las cosas corporales y no se considera solamente una partícula de la naturaleza o un elemento anónimo de la sociedad humana...

"El hombre no puede convertirse al bien sino libremente: nuestros contemporáneos aprecian en sumo grado y ardientemente promueven esta libertad. Y con razón. Pero a menudo la presentan falsamente con la licencia de hacer lo que parezca, mientras sea agradable, aun el mal... La dignidad del hombre requiere así que obre una elección consciente y libre, movido e impulsado desde adentro como corresponde a una persona por propia decisión y no bajo una presión externa. Obtiene tal dignidad, cuando habiéndose liberado de la esclavitud de las pasiones, trata de conseguir su fin por la libre elección del bien y procura los recursos adecuados con eficiencia y diligencia.

"De la naturaleza social del hombre se sigue que el progreso de la persona humana y el adelanto de la sociedad dependen uno del otro. En efecto, la persona es y debe ser el principio, sujeto y fin de todas las ins-

²² *Pacem in Terris*, págs. 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 48, 51, 54, 61, 70, 79, 91, 92, Carta Encíclica del Sumo Pontífice JUAN XXIII sobre la paz en la tierra, Paulinas, Córdoba, 1982.

²³ *Ecclesiam Suam*, pág. 24, Carta Encíclica del Sumo Pontífice PABLO VI, sobre los caminos por los cuales la Iglesia Católica tiene hoy que cumplir su mandato, Ed. Paulinas, Córdoba, 1982.

tituciones sociales, ya que ella, por su naturaleza, necesita absolutamente de la vida social...

"Todo aquello, además, que se opone a la vida misma, como los homicidios de cualquier clase, el genocidio, el aborto, la eutanasia, y el mismo suicidio voluntario; todo aquello que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas de cuerpo y de mente, el intento de someter al mismo espíritu; todo aquello que ofende la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, la prisión sin motivo, la deportación, la esclavitud, la prostitución, el comercio de mujeres y de jóvenes; las condiciones ignominiosas de trabajo, cuando los obreros son tratados como puros medios de ganancia, no como personas libres y responsables: todo esto, y otras cosas semejantes, son verdaderos crímenes; al contaminar la civilización humana, deshonran más a aquellos que los cometen que a las víctimas y; radicalmente, se oponen al honor del creador...

"Todos los hombres, dotados de alma racional y creados a imagen y semejanza de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen y, además, redimidos por Cristo, gozan de la misma vocación y destino divino; por eso, la igualdad fundamental entre todos debe ser más y más reconocida...

"El hombre vale más por lo que es que por lo que posee. Igualmente, todo lo que los hombres hacen para conseguir una mayor justicia, una más amplia fraternidad, un orden más humano en las relaciones sociales, vale más que el progreso técnico, ya que éste brinda la materia de la promoción humana, pero es incapaz por sí mismo de llevarlo a cabo...

"La finalidad fundamental de esta producción no es el mero incremento de los bienes producidos, ni el lucro, ni el dominio, sino el servicio del hombre, y del hombre íntegro, con atención al orden de sus necesidades materiales y de las exigencias de su vida intelectual, moral, espiritual y religiosa, de cualquier hombre, decimos, y de cualquier grupo humano, de cualquier raza y región del mundo. De este modo, la actividad económica, según sus métodos y leyes propias, debe ser ejercida conforme al orden moral para que se cumpla el propósito de Dios acerca del hombre...

"Dios destinó la tierra con todo lo que ella contiene al uso de todos los hombres y pueblos, de manera que los bienes creados deben equitativamente llegar a cada uno, presididos por la justicia... Por lo cual, el hombre, al usar de esos bienes, no debe considerar las cosas exteriores que legítimamente posee solamente como propias, sino también como comunes, en el sentido de que no aprovechen exclusivamente a él sino, además, a otros... El que se encuentra en necesidad extrema, tiene derecho a

procurarse lo necesario de las riquezas ajenas... 'Alimenta al hambriento, porque si no lo alimentas, lo matas'...

"La propiedad privada, o una cierta posesión de los bienes exteriores, dan el espacio necesario para la autonomía personal y familiar y deben ser considerados como una expansión de la libertad humana. Aún más, ya que proporcionan motivos para asumir tareas y obligaciones, son una especie de condición de las libertades civiles... La transferencia de bienes a dicha propiedad no puede ser realizada sino por la autoridad competente, conforme a las exigencias del bien común y dentro de los límites de éste, con una compensación equitativa. Además, pertenece a la autoridad el prevenir los abusos de la propiedad privada contra el bien común... La misma propiedad privada tiene una índole social por su naturaleza, que se funda en la ley de la destinación común de los bienes...

"En nuestros tiempos se advierten profundas transformaciones en las estructuras y en las instituciones de los pueblos, consecuencia de su evolución cultural, económica y social. Tales transformaciones influyen en la vida de la comunidad política, sobre todo en lo que toca a los derechos y obligaciones de cada uno en el ejercicio de la libertad civil, en la prosecución del bien común y en el ordenamiento de las relaciones de los ciudadanos entre sí y con la autoridad pública.

"De la más viva conciencia de la dignidad humana procede, en muchas partes, el esfuerzo por instaurar un orden político y jurídico, en el cual los derechos de la persona en la vida pública sean mejor protegidos, como son el derecho a la libertad de reunión y de asociación, el derecho a la libertad de opinión y el derecho a la profesión pública y privada de la religión. La tutela de los derechos personales es la condición necesaria para que los ciudadanos individualmente o asociados, puedan participar activamente en la vida y conducción del Estado..."²⁴

En el año 1967 el Papa Pablo VI, mediante su Encíclica *Populorum Progressio*, encara los conflictos que genera el desarrollo de los pueblos y de las personas que lo integran, sobre una premisa esencial: hay desarrollo de las comunidades, en la medida en que se desarrollen las personalidades que la integran. En esta Encíclica Pablo VI dice: "Llenad la tierra y sometedla", La Biblia desde sus primeras páginas, nos enseña que la creación entera es para el hombre, quien tiene que aplicar su esfuerzo inteligente para valorizarla y, mediante su trabajo perfeccionarla, por decirlo así poniéndola a su servicio. Si la tierra está hecha para procurar a cada

²⁴ Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo.

uno de los medios de subsistencia y los instrumentos de su progreso, todo hombre tiene derecho de encontrar en ella lo que necesita...

"El hambre de instrucción no es menos deprimente que el hambre de alimentos: un analfabeto es un espíritu subalimentado... La alfabetización es para el hombre un factor primordial de integración social; no menos que de enriquecimiento personal; para la sociedad un instrumento privilegiado de progreso económico y de desarrollo...

"La solidaridad mundial, cada día más eficiente, debe permitir a todos los pueblos el llegar a ser por sí mismos artífices de su destino. El pasado ha sido marcado demasiado frecuentemente por relaciones de fuerza entre las naciones, venga ya el día en que las relaciones internacionales lleven el cuño del mutuo respeto y de la amistad, de la interdependencia en la colaboración y de la promoción común bajo la responsabilidad de cada uno...

"Combatir la miseria y luchar contra la injusticia es promover, a la par que el mayor bienestar, el progreso humano y espiritual de todos, y por consiguiente, el bien común de la humanidad. La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres..."²⁵

Ya entrando más en nuestros días, bajo el papado de Juan Pablo II, la Doctrina Social de la Iglesia continuó su desarrollo, sin que el cambio de los papas modificara la orientación de la misma. Es importante resaltar cómo a cada momento, en la explicitación de los derechos se logra una mayor claridad, tal como lo veremos en los párrafos que pasamos a transcribir.

En la exhortación apostólica sobre la familia cristiana en el mundo actual *Familiaris Consortio* el Papa Juan Pablo II dice:

"Por esto la iglesia defiende abierta y vigorosamente los derechos de la familia contra las usurpaciones intolerables de la sociedad y del Estado. En concreto, los padres Sinodales han recordado, entre otros, los siguientes derechos de la familia:

"— A existir y progresar como familia, es decir, el derecho de todo hombre, especialmente aun siendo pobre, a fundar una familia, y a tener los recursos apropiados para mantenerla.

"— A ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisión de la vida y a educar a los hijos.

"— A la intimidad de la vida conyugal y familiar.

²⁵ *Populorum Progressio*, págs. 22, 35, 65, 76. Carta Encíclica de Su Santidad el Papa PABLO VI. sobre el desarrollo de los pueblos.

- "— A la estabilidad del vínculo y de la institución familiar.
- "— A creer y profesar su propia fe, y a difundirla.
- "— A educar a sus hijos de acuerdo con las propias tradiciones y valores religiosos y culturales, con los instrumentos, medios e instituciones necesarias.
- "— A obtener la seguridad física, social, política y económica, especialmente de los pobres y enfermos.
- "— El derecho a una vivienda adecuada, para una vida familiar digna.
- "— El derecho de expresión y representación ante las autoridades públicas, económicas, sociales, culturales y ante las inferiores, tanto por sí misma como por medio de asociaciones.
- "— A crear asociaciones con otras familias e instituciones, para cumplir adecuada y esmeradamente su misión.
- "— A proteger a los menores, mediante instituciones y leyes apropiadas, contra los medicamentos perjudiciales, la pornografía, el alcoholismo, etcétera.
- "— El derecho a un justo tiempo libre que favorece a su vez, los valores de la familia.
- "— El derecho de los ancianos a una vida y a una muerte digna.
- "— El derecho a emigrar como familia, para buscar mejores condiciones de vida..."²⁶

En la Encíclica sobre el trabajo humano *Laborem Exercens* del Papa Juan Pablo II, de fecha 14 de septiembre de 1981, dice:

"Si el trabajo —en el múltiple sentido de la palabra— es una obligación, es decir un deber, es también a la vez una fuente de derechos por parte del trabajador. Estos derechos deben ser examinados en el amplio contexto del conjunto de los derechos del hombre que le son connaturales, muchos de los cuales son proclamados por distintos organismos internacionales y garantizados cada vez más por los Estados para sus propios ciudadanos. El respeto de este vasto conjunto de los derechos del hombre, constituye la condición fundamental para la paz del mundo contemporáneo: la paz, tanto dentro de los pueblos y de las sociedades como en el campo de las relaciones internacionales, tal como se ha hecho notar en muchas ocasiones por el Magisterio de la Iglesia especialmente desde los tiempos de la Encíclica *Pacem in Terris*. Los derechos humanos que brotan del trabajo, entran precisamente dentro del más amplio contexto de los derechos fundamentales de la persona..."

²⁶ *Familiaris Consortio*, pág. 46. Exhortación apostólica del Sumo Pontífice JUAN PABLO II, sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual.

"Hay que subrayar también que la justicia de un sistema socioeconómico y, en todo caso, su justo funcionamiento merecen en definitiva ser valorados según el modo como se remunera justamente el trabajo humano dentro de tal sistema. A este respecto volvemos de nuevo al primer principio de todo el ordenamiento ético-social: el principio del uso común de los bienes. En todo sistema que no tenga en cuenta las relaciones fundamentales existentes entre el capital y el trabajo, el salario, es decir, la remuneración del trabajo, sigue siendo una vía concreta, a través de la cual la gran mayoría de los hombres puede acceder a los bienes que están destinados al uso común: tanto los bienes de la naturaleza como los que son fruto de la producción. Los unos y los otros se hacen accesibles al hombre del trabajo gracias al salario que recibe como remuneración por su trabajo. De aquí que, precisamente el salario justo se convierta en todo caso en la verificación concreta de la justicia de todo el sistema socioeconómico y, de todos modos, de su justo funcionamiento. No es ésta la única verificación, pero es particularmente importante y es en cierto sentido la verificación clave... La experiencia confirma que hay que esforzarse por la revalorización social de las funciones maternas. Será un honor para la sociedad hacer posible a la madre —sin obstaculizar su libertad, sin discriminación psicológica o práctica, sin dejarle en inferioridad ante sus compañeras— dedicarse al cuidado y a la educación de sus hijos... Es un hecho que en muchas sociedades las mujeres trabajan en casi todos los sectores de la vida. Pero es conveniente que ellas puedan desarrollar plenamente sus funciones según la propia índole, sin discriminación y sin exclusión de los empleos para los que están capacitadas pero sin, al mismo tiempo, perjudicar sus aspiraciones familiares y el papel específico que les compete para contribuir al bien de la sociedad junto con el hombre. La verdadera promoción de la mujer exige que el trabajo se estructure de manera que no deba pagar su promoción con el abandono del carácter específico propio y en perjuicio de la familia en la que como madre tiene un papel insustituible..."

"La persona minusválida es uno de nosotros y participa plenamente de nuestra misma humanidad. Sería radicalmente indigno del hombre y negación de la común humanidad admitir en la vida de la sociedad y, por consiguiente, en el trabajo, únicamente a los miembros plenamente funcionales porque, obrando así, se caería en una forma grave de discriminación, la de los fuertes y sanos contra los débiles y enfermos. El trabajo en sentido objetivo debe estar subordinado, también en esta circunstancia, a la dignidad del hombre, al sujeto del trabajo y no a las ventajas económicas..."²⁷

²⁷ *Laborem Exercens*, págs. 16/19/22. Carta Encíclica del Sumo Pontífice JUAN PABLO II, sobre el trabajo humano.

En la Encíclica *Solicitud Rei Socialis*, el Papa Juan Pablo II, del 30 de diciembre de 1987, dice:

"Debería ser sumamente instructiva una constatación desconcertada de este período más reciente: junto a las miserias del subdesarrollo, que son intolerables, nos encontramos con una especie de superdesarrollo, igualmente inaceptable, porque, como el primero, es contrario al bien y a la felicidad auténtica. En efecto, este superdesarrollo consiste en la excesiva disponibilidad de toda clase de bienes materiales para algunas categorías sociales, fácilmente hace a los hombres esclavos de la posesión y del goce inmediato, sin otro horizonte que la multiplicación o la continua sustitución de los objetos que se poseen por otros todavía más perfectos. Es la llamada civilización del consumo o consumismo, que comporta tantos 'deshechos' o 'basuras'. Un objeto poseído, y ya superado por otro más perfecto es descartado simplemente, sin tener en cuenta su posible valor permanente para uno mismo o para otro ser humano más pobre... El mal no consiste en el 'tener' como tal, sino en el poseer que no respeta la calidad y la ordenada jerarquía de los bienes que se tienen. Calidad y jerarquía que derivan de la subordinación de los bienes y de su disponibilidad al 'ser' de hombre y a su verdadera vocación.

"Con esto se demuestra que si el desarrollo tiene una necesaria dimensión económica, puesto que debe procurar al mayor número posible de habitantes del mundo la disponibilidad de bienes indispensables para 'ser', sin embargo, no se agota con esta dimensión. En cambio, si se limita a ésta, el desarrollo se vuelve contra aquellos mismos a quienes se desea beneficiar...

"En efecto, la cooperación al desarrollo de todo hombre y de cada hombre es un deber de todos para con todos y, al mismo tiempo, debe ser común a las cuatro partes del mundo: este, oeste, norte y sur; o a los diversos mundos, como suele decirse hoy. De lo contrario, si se trata de realizarlo en una sola parte, o en un solo mundo, se hace a expensas de los otros; y allí donde comienza, se hipertrofia y se pervierte al no tener en cuenta a los demás...

"No sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara ni promoviera los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos.

"Hoy, quizás más que antes, se percibe con mayor claridad la condición intrínseca de un desarrollo que fuera solamente económico. Éste subordina fácilmente la persona humana y sus necesidades más profundas a las exigencias de la planificación económica o de la ganancia exclusiva.

"La conexión intrínseca entre desarrollo auténtico y respeto de los derechos del hombre, demuestra una vez más su carácter moral: la verdadera elevación del hombre, conforme a la vocación natural e histórica de cada uno, no se alcanza explotando solamente la abundancia de bienes y servicios, o disponiendo de infraestructuras perfectas..."²⁸

La segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en la ciudad de Medellín, en septiembre del año 1968 significó un aporte enorme a la magna tarea de dignificación del hombre. La importancia trascendental de esta conferencia está dada porque no habla del hombre en general, sino de los hombres y los pueblos de Latinoamérica, y se refiere particularmente a sus problemas actuales, y propone una serie de medidas que permiten mejorar la situación, en la cual viven inmensos sectores de nuestros pueblos. En ella se dijo:

"Existen muchos estudios sobre la situación del hombre latinoamericano. En todos ellos se describe la miseria que margina a grandes grupos humanos. Esa miseria, como hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo...

"La necesidad de una promoción humana de las poblaciones campesinas e indígenas: Esta promoción no será viable si no se lleva a cabo una auténtica y urgente reforma de las estructuras y de las políticas agrarias. Este cambio estructural y su política correspondiente no se limitan a una simple distribución de tierras. Es indispensable hacer una adjudicación de las mismas bajo determinadas condiciones que legitimen su ocupación y aseguren su rendimiento, tanto en beneficio de las familias campesinas, cuanto de la economía del país. Esto exigirá, además de los aspectos jurídicos y técnicos, cuya determinación no es competencia nuestra, la organización de los campesinos en estructuras intermedias eficaces, principalmente en forma cooperativa, y estímulo hacia la creación de centros urbanos en los medios rurales, que permitan el acceso de la población campesina a los bienes de la cultura, de la salud, de un sano esparcimiento, de su desarrollo espiritual, y de una participación en las decisiones locales y en aquellas que inciden en la economía y en la política nacional. Esta elevación del medio rural contribuirá al necesario proceso de industrialización y a la participación en las ventajas de la civilización urbana...

"El ejercicio de la autoridad política y sus decisiones tienen como única finalidad el bien común. En Latinoamérica tal ejercicio y decisiones con frecuencia aparecen apoyando sistemas que atentan contra el bien común o favorecen a grupos privilegiados. La autoridad deberá ase-

²⁸ *Solicitud Rei Socialis*, págs. 28, 32, 33, 74. Carta Encíclica del Sumo Pontífice JUAN PABLO II.

gurar eficaz y permanentemente a través de normas jurídicas, los derechos y libertades inalienables de los ciudadanos y el libre funcionamiento de las estructuras intermedias...

"Si 'el desarrollo es el nuevo nombre de la paz', el subdesarrollo latinoamericano, con características propias en los diversos países, es una injusta situación promotora de tensiones que conspiran contra la paz...

"La paz, es ante todo, obra de la justicia. Supone y exige la instauración de un orden justo en el que los hombres puedan realizarse como hombres, en donde su dignidad sea respetada, sus legítimas aspiraciones satisfechas, su acceso a la verdad reconocido, su libertad personal garantizada. Un orden en el que los hombres no sean objetos, sino agentes de su propia historia. Allí, pues, donde existen injustas desigualdades entre los hombres y naciones se atenta contra la paz.

"La paz en Latinoamérica no es por tanto, la simple ausencia de violencia y derramamiento de sangre. La opresión por los grupos de poder pueden dar la impresión de mantener la paz y el orden, pero en realidad no es sino 'el germen continuo e inevitable de rebeliones y guerras'.

"La paz sólo se obtiene creando un nuevo orden que 'comporta una justicia más perfecta entre los hombres'. En este sentido, el desarrollo integral del hombre, el paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, es el nuevo nombre de la paz..."²⁹

En la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en la ciudad de Puebla, se continuó avanzando en esas ideas esbozadas en Medellín. Aquí se dijo:

"Profesamos, pues, que todo hombre y toda mujer por más insignificantes que parezcan, tienen en sí una nobleza inviolable que ellos mismos y los demás deben respetar y hacer respetar sin condiciones; que toda vida humana merece por sí misma, en cualquier circunstancia, su dignificación; que toda convivencia humana tiene que fundarse en el bien común, consistente en la realización cada vez más fraterna de la común dignidad, lo cual exige no instrumentalizar a unos en favor de otros y estar dispuestos a sacrificar aun bienes particulares....

"Condenamos todo menosprecio, reducción o atropello de las personas y de sus derechos inalienables; todo atentado contra la vida humana, desde la oculta en el seno materno, hasta la que se juzga como inútil y la que se está agotando en la ancianidad; toda violación o degradación de la convivencia entre los individuos, los grupos sociales y las naciones...

²⁹ II Conferencia del Episcopado Latinoamericano, documentos finales de Medellín, I, 14, 16; II, 1, 14.

"Tiene que revalorarse entre nosotros la imagen cristiana de los hombres; tiene que volver a resonar esa palabra en que viene recogiendo-se ya de tiempo atrás un excelso ideal de nuestros pueblos: libertad. Libertad que es a un tiempo don y tarea. Libertad que no se alcanza de veras sin liberación integral, que es, en un sentido válido, meta del hombre según nuestra fe. La libertad implica siempre aquella capacidad que en principio tenemos todos para disponer de nosotros mismos... Por la libertad, proyectada sobre el mundo material de la naturaleza y de la técnica, el hombre —siempre en comunidad de esfuerzos múltiples— logra la inicial realización de su dignidad: someter ese mundo a través del trabajo y de la sabiduría y humanizarlo... Pero la dignidad del hombre verdaderamente libre exige que no se deje encerrar en los valores del mundo, particularmente en los bienes materiales sino que, como ser espiritual, se libere de cualquier esclavitud y vaya más allá, hacia el plano superior de las relaciones personales, en donde se encuentra consigo mismo y con los demás. La dignidad de los hombres se realiza aquí en el amor fraterno, entendido con toda amplitud que le ha dado el Evangelio y que incluye el servicio mutuo, la aceptación y promoción práctica de los otros, especialmente de los más necesitados..."³⁰

Hemos transcrito algunos párrafos de los documentos emitidos por la Iglesia católica que, a partir de su lectura, nos permite acercarnos al conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Por supuesto, es una breve referencia, que apenas toca, sin pretender agotar esta gigantesca construcción filosófica, que ya lleva dos mil años de paciente elaboración.

En el tema que específicamente nos interesa, podemos observar que cualquiera de los párrafos transcritos se sustenta en la convicción de la existencia de derechos eternos e inmutables que le corresponden a los hombres, por el solo hecho de ser hombres. Ante el orden del derecho puesto, esta doctrina plantea la absoluta existencia de otro orden —el natural— que le viene al hombre, por medio de su inteligencia, de su abstracción, que le permite romper el cerco del mundo inmediato, para penetrar en las razones eternas de la existencia. De allí surge este orden, que sirve de guía, de orientación para el acto histórico y concreto de poner el derecho positivo. En este acto, como lo hemos dicho, el legislador no actúa arbitrariamente, sino que su decisión se encuentra indisolublemente unida a los criterios, pareceres y opiniones vivos en el momento en que le toca vivir. Es allí donde la Doctrina Social de la Iglesia actúa, en la conformación

³⁰ III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, "La evangelización en el presente y en el futuro de América latina", documento de Puebla, págs. 317, 318, 321, 322, 323, 324.

de la conciencia jurídica de cada uno de los integrantes de la comunidad, mediante el aporte de su propio conocimiento de los valores, de su propia actividad en pos de develar los valores, al conjunto social.

VI. LOS DERECHOS HUMANOS EN PARTICULAR

Para comprender cabalmente los derechos humanos, debemos comenzar por definir qué es el hombre (*vid.* Cap. I). Hemos dicho que el hombre es una maravillosa armonía de materia y espíritu que integra como unidad humana la vida y el destino de su pueblo.

El concepto que tengamos del hombre resulta de primordial importancia para el tratamiento de los derechos humanos, porque según sea su propia naturaleza, así serán los derechos fundamentales que la comunidad reconozca a cada una de sus actividades. Verbigracia, si consideramos al hombre como materia, por sobre las otras dimensiones, el derecho a la libertad se referirá fundamentalmente a la libertad material, física.

Por ello, afirmamos que el hombre es materia, espíritu, individuo y ser social, y todas estas dimensiones de hombre juegan armónica y equilibradamente, para constituir, precisamente, al hombre. Los derechos fundamentales, que la sociedad reconozca para cada uno de los hombres que la integran, deben tener en cuenta esta realidad, que surge de la naturaleza misma del hombre.

Así, los derechos humanos pueden reducirse a cuatro, a saber: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la propiedad.

De cada uno de ellos surgirán gran cantidad de derechos específicos que permitirán una más completa preservación de la dignidad de la persona del hombre. Estos derechos más concretos serán elaborados por el derecho positivo, íntimamente ligado al estadio de evolución y realidad de cada grupo social. Entre otros, nos referimos a los siguientes derechos: derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a la alimentación adecuada, al esparcimiento, a peticionar, etcétera.

a) Derecho a la vida

El derecho a la existencia física de las personas, surge como fundamental, a partir de la naturaleza misma del hombre; sin existencia física de las personas, no cabría hablar del resto de los derechos. Pero aquí corresponde hacer una salvedad, la mera existencia física de las personas, sin considerar el resto de los atributos que hemos conferido al hombre, significa alterar sustancialmente su existencia, y reducirla a su mera expresión

física, carente de su trascendencia totalizadora. Por eso, ubicar por encima del resto de los derechos (libertad, igualdad, propiedad) el derecho a la vida, significa una agresión inconcebible a la dignidad de la persona del hombre. Es decir, el gozar del derecho a la vida, actúa como cuestión previa a la existencia misma de los derechos, sin que esta cuestión, que surge inmediatamente de la particular forma de ser del hombre, permita inferir que el derecho a la vida tiene jerarquía superior a los otros derechos, porque una vida sin libertad, por ejemplo, no puede ser considerada una vida humana acorde al grado de evolución de la sociedad de nuestros días.

De este derecho a la vida surgen determinadas prohibiciones y castigos, que todos los órdenes jurídicos modernos receptan, por ejemplo, el castigo al homicidio, la obligación de compensar la lesión producida, el resarcimiento de los daños corporales, etcétera.

Existen también, situaciones menos simples, que aún no han sido resuelta, por ello, distintos órdenes jurídicos lo resuelven de distinta manera, nos referimos al aborto y a la eutanasia. Por nuestra parte, no dudamos en afirmar que tanto el aborto como la eutanasia son contrarios al derecho natural y a la vida.

b) Derecho a la libertad

El deseo de libertad arraiga en las capas más profundas de la psiquis humana. Este derecho de libertad comprende tanto como la elemental libertad de movimiento, hasta la compleja libertad de pensamiento, de criterio, de opinión.

Hemos dicho que la libertad es el sustento de la responsabilidad, es decir, que para la existencia de determinada responsabilidad atribuida a una conducta, se requiere que esa conducta haya sido elegida libremente.

La libertad jurídica, en última instancia, significa: libertad frente a todo tipo de coacción externa. Definimos a la libertad no como el hacer lo que me plazca en el momento que se me ocurra, sino que entendemos a la libertad en el sentido negativo, lo que quiere decir que nadie puede obligarme impunemente a hacer lo que no deseo hacer. Por ejemplo, nadie puede determinar mi residencia, mi religión, mi estado civil, mi profesión, etcétera.

c) Derecho a la igualdad

El derecho a la igualdad se refiere a que todos los derechos fundamentales corresponden a todos los hombres por igual, sin que pueda ha-

cerse distinción alguna. Nadie puede ser privado del disfrute de los derechos.

Cuando el orden jurídico determina los derechos del hombre, lo debe hacer de manera igualitaria, sin ningún tipo de excepciones o privilegios.

Esto es así, porque desde el punto de vista moral, todos los hombres somos iguales e igualmente responsables.

d) Derecho a la propiedad

El derecho a la propiedad surge de un deseo que arraiga en las profundidades de la personalidad humana, este deseo es la seguridad, el que en alguna medida se satisface, mediante la posesión de determinados bienes.

Este derecho se refiere a la posibilidad de poseer bienes para su uso y disposición, sustentado en la protección de todo orden jurídico.

No debemos confundir el derecho natural a la propiedad, con la propiedad privada, tal como la conocemos; ya que ésta puede transformarse en una fuente de poder, opresión y explotación.

El derecho a la propiedad debe entenderse como la facultad de poseer bienes para su uso y disposición, lo que en última instancia garantiza la libertad e independencia del hombre, y no como una fuente de poder.

CAPÍTULO VIII EPÍLOGO

Hemos comenzado este trabajo con una intención: definir al hombre, lo hicimos diciendo: "Que el hombre es una maravillosa armonía de materia y espíritu que integra como unidad humana la vida y el destino de los pueblos". Allí resaltamos que el hombre es precisamente esa armonía de componentes que dan como resultado un nuevo y maravilloso ser. Materia, espíritu, individuo y sociedad. Todo ello, no algunos aspectos, sino todos hacen al centro de nuestra mayor preocupación, que en resumidas cuentas somos nosotros mismos. No nos referimos al hombre en abstracto, al hombre como objeto de estudio filosófico, sino a cada uno de nosotros, inmersos en la gigantesca tarea de nuestra propia realización, como aporte imprescindible a la realización del conjunto.

La realización individual y social actúan como elementos unidos de manera indisoluble, lo que nos permite extraer una primera conclusión: la comunidad no puede lograr su propia realización a costa de la frustración de sus individualidades; asimismo, los individuos no logran la satisfacción plena de sus necesidades y objetivos en una comunidad que no puede encontrar su propia realización.

Otro tanto ocurre con la dualidad materia y espíritu, poner el acento en uno de estos aspectos, sólo produce la destrucción de la armonía del hombre porque, insistimos, el hombre es materia y espíritu, individuo y vocación social, todo ello en un dinámico y armónico equilibrio. La destrucción del equilibrio apuntado sólo redundará en la claudicación de su primer y esencial deber, tal es: ser hombre.

Es aquí, donde el Derecho debe actuar, orientando a la conducta humana hacia la corrección del egoísmo, que permita a cada uno de nosotros fundirse por entero en el conjunto, sin por ello perder nuestra propia individualidad, nuestras inclinaciones y objetivos y, de tal manera, garantizar el equilibrado desarrollo de todos y cada uno de los componentes.

Este orden en las relaciones sociales reúne una serie de cualidades que hacen a su propia esencia, lo que determina que no necesariamente cualquier orden obligatorio que se dé una sociedad es un orden del Derecho. Ya que para pertenecer a esta categoría de orden se requiere que, además de la forma en la cual se exterioriza, se manifieste de manera rotunda su orientación a la justicia. El Derecho es esencialmente la orientación de la razón a la justicia, si falta esta subordinación, estaremos en presencia de cualquier orden, pero jamás ante un orden jurídico.

Es función del hombre de Derecho conocer a la perfección el sutil límite que existe entre el Derecho y el poder, resulta de suma trascendencia en su formación reconocer y diferenciar dos órdenes de apariencia exterior similar, nos referimos al orden del Derecho y al orden del poder, por ello hemos dedicado un capítulo para su esclarecimiento. Y aquí lo reafirmamos: el Derecho y el poder se encuentran en una situación irreductible y el destino del orden jurídico es precisamente la lucha constante para limitar el poder.

El Derecho en su búsqueda de limitar el poder no actúa de manera alocada, arbitraria o caprichosa, por el contrario, su desarrollo y evolución se encuentra ordenado por la persecución permanente de interpolar lo justo en la realidad de la sociedad de que se trate. Es decir, la justicia orienta el desarrollo y evolución de la constante lucha que el Derecho mantiene con el poder.

En el devenir, el hombre va penetrando, a cada paso, con mayor profundidad en la tarea de develar valores. Los cuales, a partir de nuestra conciencia jurídica, interpolamos en nuestra realidad ello nos permite generar situaciones sociales más justas que las anteriores. Sobre esta cuestión queremos insistir en dos aspectos. Uno, la afirmación hecha no implica que alcancemos en un momento dado la certeza total de haber obrado justamente, por el contrario, la duda permanente, la angustia frente a una hipotética injusticia, es la mejor garantía de continuidad de este proceso denominado evolución. Es en el cambio, en la búsqueda, donde podemos aseverar que el hombre y su comunidad marchan hacia la perfección, hacia la justicia. Este camino sinuoso no está exento de penurias y sacrificios, además, de plagado de falsas opciones que nos llevan más de una vez a desandar lo recorrido.

Desde otro punto de vista, si en algún momento hipotético el hombre hallara la plenitud de la justicia, no cabría ya hablar de evolución y, por ende, nuestra definición del hombre caería irremediablemente. Nuestra particular naturaleza imprime en nosotros la permanente necesidad de buscar formas de convivencia más justas, de perseguir de manera inclaudicable la justicia y con ella la perfección. Obvio resulta plantearnos que

cada nueva porción de la idea de justicia develada por el hombre, se nos presenta como la antesala de nuevos universos a explorar y reconocer. Como si cada puerta que abrimos nos lleva a infinitas nuevas puertas por abrir. Y así sucesivamente.

Otro de los aspectos que mencionábamos se refiere a la realización de los valores, por ejemplo, cuando hablamos de develar el valor justicia e interpolarlo mediante la acción de nuestra conciencia jurídica en nuestra realidad, no implica, por ello, que podamos realizar en nuestra realidad cotidiana íntegramente el valor justicia, porque, como hemos dicho, sólo conocemos porciones ínfimas de los valores y que el valor no existe en nuestra realidad en estado universal. Es decir, el valor en su plenitud universal sólo existe en la idea, no en nuestra realidad. Lo que existe en nuestra realidad son actos individuales y concretos a los que le atribuimos el carácter de justos de acuerdo a la mayor o menor adecuación a la idea universal de justicia que conocemos. Y este conocimiento de la idea de justicia se encuentra íntimamente unido al estadio de evolución de la sociedad de que se trate.

La justicia, esa constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde, conforme a su particular naturaleza, a su ubicación en el orden que lo abarca y a su concordancia con el eterno orden del ser, orienta nuestra conducta en determinado sentido y se constituye de tal manera en el principal motor de la historia, porque ella nos mueve y nos lleva, sin detenerse en fatigas ni en temores a la enorme conquista que implica la realización de nuestro aporte a la siempre inconclusa tarea de develar los valores, para luego transmitirlos a las generaciones que nos siguen.

En este punto debemos analizar como obra la evolución en la historia de los pueblos. Ésta no se realiza a la manera de una línea semirrecta con origen en el primer hombre y que se pierde en el infinito en la persecución de la sabiduría. Por el contrario, la evolución es una línea quebrada por las marchas y contramarchas, por los avances y retrocesos, por la opresión y por la libertad, por la realización y por la frustración, por las guerras y por la paz, por el odio y por el amor, de manera tal que la línea semirrecta con origen en el primer hombre y que se pierde en el infinito está dada por el punto medio entre los excesos y defectos que cada instancia de la historia de la humanidad trae de sí.

A partir de esta convicción, el orden jurídico como ordenación de la razón a la justicia resulta algo más que un sistema de normas vigentes en un tiempo y en un espacio determinados, para convertirse en un invalorable instrumento de transformación social, al constituirse en el medio por el cual los hombres adecuan sus estructuras sociales, políticas y económicas a los nuevos estadios de evolución de la sociedad de que se trate, de tal

manera que quedarán más impregnados de la idea de justicia, conforme al estadio logrado. Sin que ello implique cristalización alguna, porque como hemos dicho, cada nuevo estadio alcanzado, sólo implica la antesala de una nueva vuelta de la espiral de la evolución.

Antes de continuar queremos reafirmar una idea. Muchos y brillantes pensadores creyeron ver en la lucha de clases el motor de la historia; el hombre enemigo de los hombres y, por tal motivo, la lucha permanente y constante, es lo que motoriza la historia.

Por su parte, otros autores, aíslan al hombre de sus semejantes y en la soledad de su individualidad —o a lo sumo junto a su ínfimo grupo familiar—, creen encontrar la palanca que mueve la historia en una permanente búsqueda de bienes, parece que acumular bienes es lo que mueve al hombre. La riqueza, acumular bienes, estar lo más alto posible en la escala social, es lo que orienta la conducta humana y de tal manera motoriza la historia.

Ambas corrientes nos abruman con innumerables ejemplos, con seducidos estudios y muy serios trabajos, pero ocurre que no logran interpretar cabalmente la universalidad del hombre y lo reducen sólo a algunos de sus componentes. No vamos a negar que en el hombre existe una clara conciencia de clase, y que con aquellos de su misma condición comparte las dichas y desdichas de la vida. Tampoco podemos ignorar que el hombre pretende garantizar su vida frente a cualquier eventualidad que el destino le pueda jugar, ante ello la acumulación de bienes significa sustraerse, en alguna medida, a las eventualidades apuntadas.

Sin duda, podemos afirmar que en el hombre se destaca algo más que la solidaridad con sus pares y la desconfianza con los distintos, también existe algo más que una mera vocación a la riqueza. Ese algo más que se destaca en el ser humano es precisamente lo que hemos denominado el motor de la historia, aquello que determina la imperceptible y a su vez permanente evolución. En resumen, el hombre fatiga nuestra tierra con sus angustias y temores, con sus seguridades y convicciones, son aquellos sentimientos que nos asemejan a las bestias, y con aquellos otros que nos hacen partícipes de la trascendencia. El hombre es esa universalidad. Las distintas tendencias que obran en nosotros nos llevan a participar de la tarea común de la evolución. Ante esa tarea común podemos observar que lo que orienta el resultado final —entendiendo por tal la suma de todas las tendencias individuales— es la búsqueda de formas de convivencia más justas, en definitiva, la realización de la justicia es lo que determina el obrar común. Lo dicho no implica que la totalidad de las distintas tendencias individuales persigan a su vez la realización de la justicia, sino que en el equilibrio total de la suma de tendencias individuales, lo que se destaca

es una clara intencionalidad de interpolar lo justo en nuestras relaciones sociales.

En síntesis, la idea de la justicia es lo que mueve el obrar de los hombres en su infatigable destino en pos de la perfección.

Y es aquí donde queremos plantarnos, en este lugar y en este día, para observar nuestra realidad, ver nuestros conflictos y proyectarlos hacia el futuro, como aporte a la tarea común de la evolución.

Hemos desarrollado a lo largo del presente trabajo una teoría sobre el Derecho. Unimos al orden jurídico de manera indisoluble con la evolución, esa paciente elaboración humana de todos los tiempos, que tiende a la interpolación de lo justo en nuestras relaciones sociales cotidianas. Ahora queremos ver cómo funciona la teoría embarcada en nuestra realidad concreta.

Para intentar aproximarnos a nuestra realidad debemos remontarnos por lo menos a mediados del siglo. En tal sentido, vamos a tratar de encontrar los hilos conductores de los fenómenos de nuestro tiempo y para ello comenzamos en los días de la Segunda Guerra Mundial.

I. AVANCE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Sin lugar a dudas la primera cuestión que nos debe llamar la atención de este tiempo es el enorme y desmesurado adelanto científico-tecnológico.

No vamos a plantear ejemplo alguno, sólo tomemos alguna rama de las ciencias, la medicina, la robótica, las comunicaciones, la ingeniería aeroespacial, la genética, en resumen, la que querramos. En cualquiera de ellas podemos nítidamente observar el salto dado por la ciencia y por la técnica. Podemos afirmar que se ha avanzado más en los últimos cincuenta años que en todo el tiempo anterior. Éste es sin lugar a dudas uno de los fenómenos que determina nuestros días.

Pese a estar acostumbrados a los cambios casi cotidianos, aún no dejan de sorprendernos cada día con un nuevo avance de la ciencia. De la angustia atómica pasamos con una brevedad pasmosa a la angustia de la manipulación genética. De la televisión a las autopistas informáticas, y así en cualquier aspecto. Lo único que en esta mitad del siglo se mantuvo fue la sorpresa permanente del cambio tecnológico.

a) Dimensión humana

Ante este gigante exterior es probable que el hombre se sienta disminuido y hasta quizás pierda la fe en su propia misión. Podemos preguntar-

nos ¿que siente el hombre? En una sociedad donde varias de sus actividades antes en manos de los hombres, hoy la realizan los robots con mayor eficiencia.

El cambio tecnológico, agravado por la rapidez en que se manifiesta, ha modificado sustancialmente la dimensión humana, ya que la rapidez apuntada no permite a su vez el desarrollo de los otros aspectos que hacen a la universalidad del hombre. Hasta tal punto se perdió la dimensión humana, que de amo y señor de todas sus manifestaciones —en este caso técnicas— pasó a transformarse en un servidor de lo tecnológico.

Nuestra dimensión humana cambió en un muy breve lapso, de servirnos de la naturaleza para la satisfacción de todas nuestras necesidades, y de tal manera actuar como dueños de ella, a servir a un sistema de producción que no puede detenerse so pena de sufrir males aun mayores.

b) Sentido de la vida

Este cambio, que transforma al hombre de amo a esclavo, afecta también el sentido de la vida humana. En nuestros días, nos encontramos ligados de manera indisoluble a un tránsito en una sola dirección: producción y consumo. Nos cambiaron, nos escamotearon —o nos cambiamos y nos escamoteamos— el sentido de la vida. Hoy resulta que el destino del hombre es estrictamente producir y luego consumir. Fuera de este ámbito el hombre no existe. Si no se produce y por ende no se consume lo producido, no existen rasgos de humanidad. El sentido de la vida corrió su eje de trascender a consumir.

Obvio resulta comprender que esta alternativa es absolutamente falsa, el hombre es algo más que una mera máquina al servicio de la producción y que luego, cuando le queda tiempo se larga a una desenfadada y loca carrera de consumo.

En las distintas bolsas de comercio de cualquier lugar del mundo, no cotizan las dudas metafísicas, las angustias existenciales ni las preguntas sobre el destino humano. Las acciones que más se cotizan son de aquellas corporaciones que mejor han desarrollado su sistema de producción y más han logrado masificar su consumo. De tal manera que todo aquello que está fuera de estos aparatos de producción carece de importancia.

Lo más grave no es que alguien lo diga, sino que la mayoría de nosotros estemos convencidos de que es así. Y esta gravedad es de tal magnitud que podemos parangonarla con nuestros ancestros tribales, cuando el hechicero amenazaba con castigos divinos.

Para abonar lo dicho, tan sólo nos detendremos en el fenómeno denominado "los mercados". Quién en su sano juicio puede prestarle mayor

importancia a algo que "no dice nadie", quién puede decir a ciencia cierta qué hay atrás de lo que denominamos "el mercado".

Cómo entender el pánico, la angustia, la inquietud que genera una posible corrida bursátil. La respuesta es simple, hemos corrido el eje del sentido de nuestra vida, hemos modificado nuestra propia dimensión. Es así, porque vivimos para consumir lo que los sistemas productivos generan, y la tecnología creada para hacer más simple el trabajo productivo ha degenerado de manera tal, que el menor esfuerzo humano empleado en la producción no redunde en una mayor realización del hombre, sino que provoca la perplejidad de servir a un amo inexistente.

Imaginemos por un momento el siguiente cuadro: en algún lugar de la Tierra un conflicto de muy poca monta "genera la inquietud de los mercados locales" esto se transmite por las autopistas informáticas al resto del mundo, y de cada lugar se suman sus propias inquietudes, de pronto, sin que nadie sepa realmente cómo ni por qué, nos encontramos sumidos en una corrida bursátil y bancaria que llena de angustias al pueblo. ¿Es racional esto? o, por el contrario, se asemeja con cruel similitud al manipuleo utilizado siglos atrás por los sacerdotes del dios X para manejar a su antojo al pueblo.

El sentido de la vida del hombre es mucho más que la angustia por acumular bienes materiales, es mucho más que un mero productor y consumidor. La vida para el hombre cobra sentido cuando puede encontrar la trascendencia en cada uno de sus actos.

c) Agresión del medio tecnológico

El enorme avance científico tecnológico operado en este siglo llevó a la tecnología a transformarse en una suerte de agresor de la dignidad de la persona del hombre. No pretendemos caer en la vulgaridad de plantear la existencia de conocimientos buenos y conocimientos malos. Es decir, la ciencia, el mayor conocimiento logrado, no puede significar desde cualquier punto de vista algo malo en sí. Por el contrario, creemos que conocer es bueno. Otra cosa resulta la aplicación concreta del conocimiento alcanzado, donde la técnica aplicada puede resultar buena o mala. De manera tal que la instalación de una línea de montaje que produce la alienación del trabajador implica que la técnica utilizada tiene de sí un total desprecio a la dignidad del hombre.

Esto trae que el conocimiento y control de la —por ejemplo— tecnología nuclear no implica necesariamente su utilización para la destrucción del hombre. De la misma manera el conocimiento y control de la genética

no tiene que llevarnos a la creación de subhumanos para —v.gr.— la formación de ejércitos.

De lo dicho podemos extraer que la agresión a la que apuntamos no viene de la ciencia en sí, sino de la utilización que de la misma se hace. Y es allí, en la actividad concreta, donde esos instrumentos creados por el hombre para aliviar sus fatigas, se vuelven en su contra esclavizándolo.

La agresión a la que apuntamos se refiere a aquella que determina que lo tecnológico tenga una superior valoración. Es aquella que nos lleva sin sentido detrás de una persecución absurda de bienes materiales y de tal forma nos impide ver más allá de esta pequeña lucha de egoísta subsistencia.

II. VELOCIDAD PARA EL CAMBIO

Otro de los aspectos que entendemos determinante para comprender nuestro tiempo, es el fenómeno que podemos denominar velocidad para el cambio.

No alcanzamos a acostumbrarnos a una nueva técnica que inmediatamente surge otra que la supera. Y así andamos de sorpresa en sorpresa, de cambio en cambio, sin tener tiempo alguno en detenernos para preguntarnos sobre otras cuestiones.

La tecnología con su aparatosa autoeficiencia nos descoloca de nuestro centro y produce la más grande falsificación de estos tiempos, haciéndonos girar en una absurda órbita alrededor de ella. Esta situación pareciera no tener solución porque la rapidez con que ella se supera permanentemente nos impide detenernos simplemente a pensar. La máxima que se transmite desde los sistemas de producción es: "El que se detiene pierde". La competencia planteada como paradigma de estos días nos lleva, con una velocidad incomprensible, a generar cambios permanentes, sin otro destino que satisfacer al dios mercado, amo y señor de nuestros días.

Gana aquel que es capaz de comprender con antelación el cambio que se produce en el consumidor. Esta afirmación también puede plantearse en los siguientes términos: gana aquel que es capaz de crear una nueva necesidad o modificar la existente. Nadie puede asegurar que los hábitos de consumo se modifican naturalmente. Por el contrario, creemos que se encuentran manipulados por las grandes corporaciones que fomentan la producción y el consumo.

III. CONSUMO

El tercer aspecto que junto con el avance científico-tecnológico y la velocidad marcan a nuestro siglo, es la tendencia al consumo.

El consumo es asimilado a la felicidad y a la realización del hombre. No importa qué ni por qué, el secreto de la felicidad está en consumir, pero no ya para satisfacer necesidades de subsistencia o desarrollo sino simplemente consumir por consumir.

Aquí está la síntesis: consumir por consumir.

Todo el enorme adelanto tecnológico fue puesto con el objetivo de la producción de bienes y servicios, esto que entendemos correcto, porque permite la obtención de mayor cantidad de bienes y servicios con un menor esfuerzo del hombre y un menor riesgo ecológico, se viene en contra de la humanidad al generar, a su vez, necesidades inexistentes y falsas y, además, porque el sistema deja fuera de la posibilidad de satisfacer necesidades de subsistencia a enormes sectores sociales.

Resulta grotesco observar el superconsumo de algunos sectores frente al infraconsumo de otros, que les veda incluso las posibilidades de sobrevivir.

Asimismo, frente a necesidades reales surgen falsificaciones de las mismas que nos llevan mansamente a consumir lo que nos imponen, y lo que es más grave aún, creemos que elegimos libremente.

Las necesidades de los sistemas productivos, producir cada vez a una escala mayor, requiere que el consumo sea mayor, por lo que además de falsearnos nuestras necesidades se produce un fenómeno altamente peligroso, nos referimos a la necesaria masificación en la determinación de aquello que vamos a consumir.

De esto surge claramente que no sólo estamos conminados a consumir bienes y servicios superfluos, sino que además, nos bombardean desde todos los ámbitos a fin de que los gustos y tendencias sean los mismos para todos.

Esta situación llega a su punto culminante cuando luego del consumo, al no llegar la felicidad anunciada viene la frustración, por lo que para evitarla no dejamos de consumir.

Y volvemos a consumir, con un solo resultado: la insatisfacción. Nos perdemos en la vorágine del consumo superfluo, que sólo puede ser entendido como una adicción. De pronto nos transformamos en adictos al consumo con su correlato necesario: la insatisfacción. Y así, nuevamente.

Asimismo, se crea un conflicto adicional, la generación de necesidades falsas no hace distinguos entre sectores sociales, por lo que aquellos que se encuentran marginados del consumo masivo, no sólo logran el fra-

caso en el intento de obtener la felicidad vía consumo, sino que al no poder consumir todo lo que se le propone, se le crea una frustración adicional.

IV. PRIVILEGIO DE LO EXTERIOR SOBRE LO INTERIOR

Esta cultura del consumo requiere para su consolidación un claro triunfo de lo externo sobre el contenido. No importa qué contenga el envase, lo importante es que el envase sea lindo, llamativo, agradable, en resumen, que el producto esté bien presentado. Porque si no está bien presentado quizás nos detengamos en lo que tiene adentro y nos preguntemos si lo necesitamos.

Este privilegio de lo externo a lo interno, de lo superficial a lo profundo, de la forma al contenido, no sólo se refiere a los bienes y servicios que estamos conminados a consumir, sino que avanza y se enseñoorea en otros aspectos de nuestra personalidad.

Lo externo determina en gran medida la aceptación o el rechazo. Esta aseveración se encuentra abonada por la urgencia que hemos impuesto a nuestros días, la velocidad nos impide detenernos más que para proyectar una mirada superficial sobre las cosas. Lo aparente prima sobre el trasfondo real de las cosas.

Para demostrar esta afirmación tomemos el ejemplo de la televisión. Un programa cualquiera de información trae a sus emisiones distintos temas. El escaso tiempo para ser tratados en profundidad determina que todos los temas elegidos sean abordados con una superficialidad agravante para el telespectador. Tanto es así, que por ejemplo, luego de cuarenta minutos de paciente aceptación de la información brindada, sabemos que para evitar el infarto de miocardio debemos tener alguna actividad física, que los dichos del ministro se deben a la crisis coyuntural de las economías regionales, que el presidente tiene por objetivo inmediato renegociar con los países integrantes del pacto un sistema financiero único que garantice la fluidez de capitales en toda la región, etcétera. Para abonar lo dicho, basta con repetir un lugar común de estos medios de comunicación: "El tiempo es tirano". Y tan tirano es que tratamos todo lo que ingresa a ellos, con una ligereza que asombra.

Otro tanto ocurre en nuestras vidas, le damos tanta prioridad a lo aparente, tanta transcendencia que el lenguaje popular ha creado expresiones que lo grafican. Nos referimos a los términos "chapear", "careta", "aparear", "aparentar", etcétera.

Esta actitud frente a la vida resulta de suma gravedad porque dedicamos tantos esfuerzos, tantas energías a lo aparente, que nos quedan pocas

posibilidades de dedicarle algún tiempo al trasfondo real de las cosas y de la vida. Lo externo, la felicidad lograda por los estereotipos creados por los medios de comunicación, nos llevan a tratar de emularlos, de ser como ellos: estúpidamente felices en el consumo de bienes y servicios superfluos.

V. ÉXITO

Finalmente, creemos que la suma total de los fenómenos enumerados determinan que el objetivo del hombre de nuestros días es el éxito, entendiendo por tal aquél logrado con rapidez y fácilmente. Todo sacrificio, todo esfuerzo en la búsqueda de la propia superación carece de significación. El éxito se mide sobre la base del ingreso a los mecanismos de consumo.

Estrictamente, el éxito del hombre de fines de nuestro siglo se mide por la acumulación de bienes, y por el acceso a la mayor cantidad de servicios. Hemos trocado el objetivo milenario de la humanidad: el ser por el tener.

No tiene mayor importancia, en nuestros días, la búsqueda de los fines de la vida, tampoco lo tiene preguntarnos por el hombre, ¿qué es? ¿Hacia dónde va? Hoy todo es inmediato, no tiene sentido sacrificarse en pos de objetivos a largo plazo. Se valora lo joven, lo nuevo.

El éxito en la vida en nuestros días no se mide por la sabiduría lograda, por la prudencia alcanzada, sino por el acceso a los mecanismos de consumo con la mayor antelación posible. En tal sentido poco nos detenemos en los medios empleados para lograr el objetivo, no importa qué se dejó en el camino, lo único que trasciende al momento vivido es si logramos o no vivir como en las revistas de actualidad.

Hemos intentado describir los fenómenos que mejor grafican la vida en nuestro tiempo. El resultado que surge de este diagnóstico no es precisamente halagador. Nos tocó vivir un tiempo de cambios profundos, de mudanzas trascendentes. La vida que se desarrolla en esta época está signada en gran medida por estos fenómenos: el hombre se siente minúsculo frente al adelanto científico tecnológico. Es incapaz de detener la velocidad con que se desarrolla su vida a fin de tomar distancia de las cosas y ubicar cada una en su lugar. Fue lentamente modificando su ubicación en el mundo hasta transformarse en un ser ordenado para el consumo. Se produjo un cambio sustancial en su concepción de la vida, en el sentido de ella y en la misión a cumplir en la Tierra, este cambio fue tan profundo que priorizó lo aparente frente a lo real, le dio mayor transcendencia a lo externo que a su significación única e irrepetible de ser en sí. Pasó de ser una

persona responsable de sus propios actos y de partícipe de la realización común a un simple y manso instrumento de corporaciones cuyo responsable final es inexistente. Se confundió en una vorágine de mensajes contradictorios que lo llevaron a consumir en pos de la felicidad, de perseguir un éxito fugaz y pasajero sin prestar atención en las cosas, en los pedazos de sí que perdía en el camino.

Y así llegamos al hombre de nuestros días, un hombre muy golpeado, para decirlo gráficamente, el hombre de hoy es un ser desgarrado, desmembrado, porque le quitaron partes sustanciales de su armoniosa universalidad.

Ahora, el fin de la historia, la posmodernidad, la absurda búsqueda de la salvación individual, ha perdido su maquillaje y se muestra tal cual es: una repugnante claudicación a ser hombre.

El hombre, esa maravillosa armonía de materia y espíritu, que integra como unidad humana la vida y el destino de su pueblo. Ese ser ordenado para la vida social. Esa vocación indeclinable hacia formas superiores de vida. Esa búsqueda permanente de la perfección, se ha visto en estos últimos años embarcado en una gran defraudación, ha perdido su horizonte, su camino y hoy lo encontramos transformado en un hombre al que podríamos denominar "claudicante".

El "hombre claudicante" es el resultado de los fenómenos apuntados, es aquel que acepta mansamente los mensajes de los centros de poder, el que cree que efectivamente la técnica puede perder en el laberinto del no ser a nuestra vocación a participar de la realización común, y de tal manera ser en nosotros mismos y en los otros una dignidad en continuo forcejeo.

Es aquel que cree que en el consumo está la felicidad, el que se alucina en la convicción de que más vale tener que ser. El que persigue febrilmente un éxito efímero y circunstancial, el que no mide lo que pone y lo que le dan, lo que pierde y lo que recibe a cambio.

Este hombre, de las características apuntadas, es presa fácil de los graves peligros que se vislumbran en el horizonte.

Estos peligros que vemos nítidamente reflejarse en nuestro horizonte son, en resumidas cuentas, dos: primero, nosotros, el hombre claudicante de la posmodernidad y, segundo, el fenómeno de la globalización con su correlato, las grandes corporaciones económicas.

El primero de los peligros que hemos enunciado se refiere a nosotros mismos, al hombre claudicante. Lo realmente grave de nuestro tiempo no son esos aspectos que hemos visto, sino la forma en que operan en nuestro espíritu. Es determinante para el resultado final del presente giro de la es-

piral de la evolución nuestra capacidad de discernir entre lo esencial y lo superfluo.

Hoy el hombre debe concentrarse en sí mismo y volver a mirar a su interior, para encontrar en sí su propio destino, y recuperar la fe en su misión. Mientras permita que la permanente agresión externa lo maree y lo pierda, estará dando vueltas sin sentido, persiguiendo objetivos que no lo satisfacen y, por ende, no logrará siquiera migajas de felicidad.

Escuchar su propia voz, mirar hacia sí mismo es el único camino que tiene hoy para encontrarse con su destino de lucha, a fin de cristalizar su vocación inclaudicable hacia formas superiores de vida.

Este hombre "claudicante" que ha renunciado a su inmensa universalidad, que ha perdido el sentido de la vida, que se encuentra envuelto en una velocidad y consumo desmesurados. Que su búsqueda se agota en lo aparente y persigue el éxito superficial, es presa fácil de las grandes corporaciones económicas. De manera tal que se encuentra inmerso en un círculo que no puede romper: producir y consumir, lo que provoca en última instancia una mayor claudicación del hombre y una mayor concentración de poder por parte de las grandes corporaciones.

El peligro que representan estas corporaciones económicas está dado porque a partir de la globalización, los Estados nacionales pasan a ocupar un segundo plano en la vida de los pueblos. De manera tal que las sociedades nacionales dejan en manos de grupos económicos funciones que le son propias. Si tenemos en cuenta que lo que legitima la acción del Estado es la promoción del bienestar general, y que la actividad económica tiene de sí una finalidad que le es propia, tal es: la ganancia. Observamos nítidamente el peligro que implica esta transferencia de atribuciones.

La tan mentada globalización implica la caída de los bloques políticos en los que se dividía el mundo de antaño. El mundo no se rige por las corrientes políticas dominantes en las naciones más avanzadas. Al mundo lo gobiernan los grandes grupos económicos. Que, obvio resulta decirlo, no tienen bandera, credo o religión. Su fin, su único fin es el crecimiento desmesurado a cualquier costo, con el objetivo de acumular una mayor ganancia y para lograr tal desarrollo no se detendrá hasta obtener la destrucción y aniquilación de su competencia.

Cuando desarrollamos el tema de la soberanía, hablamos de un sistema de frenos y contrapesos que garantizan el triunfo del Derecho en los Estados democráticos modernos. ¿Quién le pone límites a los grupos económicos? ¿Cuál es el sistema de frenos y contrapesos que permite y garantiza el triunfo final del orden jurídico? Este fenómeno de la globalización es muy nuevo, aún se encuentra en plena expansión, de cualquier